



المستشار

اينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006



الشريعة الإسلامية

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870 

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٣

س ١ : عرف الطلاق مبيناً الوصف الشرعي له ؟

ص ٥

س ٢ : حدد الوصف الشرعي للطلاق ؟

ص ٧

س ٣ : ما هو حكم طلاق المجنون والسكران والمكره ؟

ص ٨

س ٤ : ما هو حكم طلاق المخطئ والهازل ؟

ص ١٠

س ٥ : اذكر شروط المطلقة ؟

ص ١٠

س ٦ : تكلم عن الصيغة في الطلاق مبيناً أنواعها ؟

ص ١٢

س ٧ : أكتب في أقسام الطلاق بإعتبار وقت وقوعه ؟

ص ١٤

س ٨ : أكتب في أقسام الطلاق من حيث مشروعيتها ؟

ص ١٥

س ٩ : بين حكم الطلاق ثلاثة في لفظ واحد ؟

ص ١٦

س ١٠ : ينقسم الطلاق بإعتبار أثره إلى طلاق رجعي وطلاق بائن . اشرح ذلك ؟

ص ١٨

س ١١ : الفرق بين التوكيل والتفويض في الطلاق ؟

ص ١٩

س ١٢ : تكلم بإختصار عن اثنين فقط من أسباب التطليق القضائي ؟

ص ٢٥

س ١٣ : تكلم عن الخلع مبيناً أركانه والأثار المترتبة عليه ؟

ص ٢٨

س ١٤ : تكلم عن الظهار مبيناً شروطه وحكمه وأثره ؟

ص ٣٣

س ١٥ : تكلم عن العدة مبيناً دليل مشروعيتها وحكمها وأنواعها ؟

ص ٣٨

س ١٦ : تكلم عن المتعة مبيناً أحكامها ؟

ص ٣٩

س ١٧ : تكلم عن الحق في ثبوت النسب ؟

الشريعة الإسلامية (فرق النكاح واحكام النفقة)

مقدمة في التعريف بفرق النكاح والفرق بين الطلاق والفسخ

🕌 ينتهي عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين، وهي نهاية طبيعية لكل إنسان.

🕌 كما ينتهي عقد الزواج بـ:-

الفسخ

هو إنهاء لعلاقة الزوجية في الحال بسبب خلل قارن العقد أو طراً عليه

التطليق

هو إنهاء لعلاقة الزوجية بواسطة القاضي

الطلاق

إنهاء العلاقة الزوجية بإرادة الزوج

الخلل الطارئ

الخلل الطارئ كأن تنشأ حرمة المصاهرة بعد الزواج كان يتصل الزوج بأمر زوجته اتصالاً محرماً، فهذه الحرمة الطارئة توجب فسخ الزواج

الخلل العقارن

الخلل المقارن للعقد كأن يختل ركن من أركان عقد الزواج، أو شرط من شروطه كمن يعقد على امرأة محرمة عليه كأخته من الرضاع مثلاً، فهنا العقد باطل ويستوجب الفسخ والتفريق بين الزوجين

الفرق بين الطلاق والفسخ

🕌 كلاً من الطلاق والفسخ من أسباب إنهاء عقد الزواج ولكنهما يختلفان في أمور منها:

- ١- **التفريق بالفسخ** ← لا ينشأ إلا حين يوجد خلل في العقد سواء كان مقارناً أم طارئاً، أما **التفريق بالطلاق** فهو حق للزوج يوقعه بإرادته، وهو لا يلحق إلا الزواج الصحيح المكتمل الأركان المستوفي الشروط.
- ٢- **الفرقة التي تعد فسخاً** ← لا تحسب من عدد التطليقات التي يملكها الزوج على زوجته، بحيث لو عادت الزوجية بعد زوال سبب الفسخ، عادت بعصمة جديدة كاملة غير منقوصة.
- 🕌 أما **الفرقة بالطلاق** فتحسب من عدد التطليقات الثلاث التي يملكها الزوج، بحيث لو عادت الزوجية بعدها، عادت بما بقي للزوج بعد احتساب هذه الفرقة.
- ٣- **إذا تمت الفرقة بين الزوجين بالطلاق**، فإن كان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة فيجب للزوجة نصف المهر المسمى، أما إذا كانت **الفرقة فسخاً**، فلا يجب للزوجة شيء، إذ الفسخ نقض للعقد واعتباره كأن لم يكن.

التعريف بالطلاق والحكمة من تشريعه ووصفه الشرعي وأركانه وشروطه

س ١: عرف الطلاق مبيناً الوصف الشرعي له ؟

أولاً: التعريف بالطلاق والحكمة من تشريعه

أ- معنى الطلاق:

﴿يطلق الطلاق في اللغة﴾ على حل القيد مطلقاً، سواء كان حسيّاً أو معنوياً.
﴿وفي اصطلاح الشرعيين﴾ على حل رابطة الزوجية الصحيحة في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه.

﴿حكم الطلاق﴾ الطلاق مشروع، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

١- الكتاب ﴿فآيات كثيرة منها: قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ أَعْدَتِهِنَّ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾.

٢- السنة ﴿فما ورد في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلق زوجته وهي حائض، على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال رسول الله ﷺ:

"مُرْهُ فَلْيَرَا جَعَهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَر، ثُمَّ تَحِيض، ثُمَّ تَطْهَر، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ".

٣- الإجماع ﴿فقد اتفق الصحابة ومن بعدهم من المجتهدين على جواز الطلاق ومشروعيته من يغر إنكار.

٤- العقل ﴿فلأنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجرداً بإلزام الزوج بالنفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك التشريع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه.

ب- الحكمة من مشروعية الطلاق:

﴿الأصل﴾ في العلاقة الزوجية الاستمرار والدوام، إلا أن هذا الأصل مرهون بتحقيق الزواج لمقاصده الشرعية التي ابتغاها الشرع من تشريعه والتي على رأسها تحقيق السكن والمودة بين الزوجين، كما أشار المولى عز وجل إلى ذلك في قوله:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

﴿إذا ساءت الحياة بين الزوجين وحل الخلاف والصدام محل المحبة والوئام، فعندئذ كان لابد من الخلاص من هذه الحياة وإلا فأت الغرض المقصود من الزواج، وضاعت الحكمة من تشريعه، فماذا كان سيحدث لو لم يشرع الطلاق؟ فستزداد الحياة سوءاً بين الزوجين ويعيشان والحقد والبغض والكره يخيم على حياتهما.

﴿ومن هنا فالله حين يشرع الطلاق، فإنما يشرعه ليحفظ الزوجين الذين ساءت حياتهما الزوجية من كثير من المفساد وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر يسكن إليه ويتحقق معه الود والعون.

﴿قد يعترض البعض على ذلك بأن في الطلاق ضياع للأولاد وتشريد لهم﴾، ولكن إذا استحالت هذه التربية الحسنة، وصارت التنشئة كريمة بالنزاع والشقاق فخير للأولاد أن يبتعدوا عن هذا الجو الذي يملؤه الكره ويحوطه البغض والحقد.

﴿من هنا فإن الطلاق حين تتحقق أسبابه فيه مصلحة للزوجين وللأولاد وللمجتمع.

ثانياً: قيود إيقاع الطلاق:

﴿حَثَّ الْمَشْرَعُ الزَّوْجَ عَلَى حَسَنِ الْعِشْرَةِ وَمُعَامَلَةِ الزَّوْجَةِ بِالْمَعْرُوفِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَعْسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾. ويقول الرسول ﷺ: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر".

﴿فَإِذَا ظَهَرَتْ بُوَادِرُ الشَّقَاقِ وَأَمَارَاتُ التَّمَرُّدِ وَالْعَصْيَانِ عَلَى الزَّوْجَةِ، فَقَدْ رَسَمَ الْإِسْلَامُ السَّبِيلَ لِعِلَاجِ هَذَا الْخَلَلِ وَتَقْوِيمِ ذَا الْعَوْجِاجِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاشْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾.

﴿قَدْ ذَكَرْتُ الْآيَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَسَائِلَ لِعِلَاجِ نُشُوزِ الزَّوْجَةِ وَعَصْيَانِهَا:

1- **الوسيلة الأولى** ← الوعظ والإرشاد بأن يذكرها بالله وحقوق الزوج عليها ويرهبها من إتباع الشيطان.

2- **الوسيلة الثانية** ← الهجر في المضجع إذا لم تفلح الوسيلة الأولى في رَأْبِ الصَّدْعِ كَانَتِ الْوَسِيلَةَ الثَّانِيَةَ، وَهُوَ عِقَابُ نَفْسِي، بَأَنْ لَا يَنَامَ مَعَهَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ.

3- **الوسيلة الثالثة** ← الضرب غير المبرح وهو الضرب الخفيف وهو الذي لا يترك أثراً.

﴿فَإِذَا لَمْ تَفْلَحِ الْوَسَائِلَ الثَّلَاثَ تَأْتِي الْمَرَحَلَةُ الْأَخِيرَةُ لِلِإِصْلَاحِ وَهِيَ تَحْكِيمُ الْعُقْلَاءِ مِنْ ذَوَيْهِمَا. فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَانْبِئْهُمَا بِحَكْمِي وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِي وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾.

﴿إِنْ وَفَّقَا فِي هَذِهِ الْمَهْمَةِ فَلِلَّهِ الْخَيْرُ وَالْمَنَّةُ، وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْرَى، فَلَا مَنَاصَ مِنَ اللُّجُوءِ إِلَى الطَّلَاقِ لِإِزَالَةِ هَذَا الْخِلَافِ وَإِنِّهَذَا هَذَا النِّزَاعُ.

﴿إِذَا وَصَلَ الْأَمْرُ إِلَى الطَّلَاقِ فَقَدْ وَضَعَ لَهُ الشَّرْعُ مِنَ الضَّمَانَاتِ مَا تَقَلَّلَ مِنْ وَقُوعِهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، مِنْهَا:

أ- جعل الشرع الطلاق بيد الرجل:

﴿جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ حَقًّا لِلزَّوْجِ فَهُوَ الَّذِي يَمْلِكُهُ بِحَسَبِ الْأَصْلِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ. قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾.

﴿قَدْ أَسْنَدَ الشَّرْعَ الطَّلَاقَ إِلَى الزَّوْجِ دُونَ الزَّوْجَةِ.

﴿**الحكمة من ذلك** ← ظاهرة لأن الرجل الذي يتروى في إيقاعه نظراً لما يقع عليه من التزامات مالية كمؤخر الصداق والنفقة والمتعة، بالإضافة إلى ما تكبده في إعداد منزل الزوجية، ومن ثم فهو الذي يقدر ظروف الطلاق وأسبابه في روية، فبالإضافة إلى أن الواقع يشهد أن الرجل أقل انسياقاً وراء عواطفه ومشاعره مقارنة بالمرأة، فلو جعل أمر الطلاق بيدها لاضطربت الحياة الزوجية، ولما استقر لها قرار لسرعة تأثيرها وانفعالها واندفاعها.

﴿إِذَا كَانَ الشَّرْعُ قَدْ أَعْطَى الْحَقَّ فِي الطَّلَاقِ لِلرَّجُلِ،

﴿**إلا أنه لم يبخل المرأة حقها في اللجوء إليه عن طريق القضاء إذا ساءت العشرة بينها وبين زوجها** أو كان بزوجه عيب لا يتحقق معه مقاصد الزواج أو أعسر في الإنفاق عليها أو غاب عنها مدة تخشى على نفسها من الفتنة.

﴿**كما أعطى لها لاحق في تطليق نفسها** إذا اشترطت ذلك في العقد بالإضافة إلى حقها في افتداء نفسها بطلب الخلع من زوجها نظير قيامها برد ما أعطاه إياها من مهر.

ب- حظر الطلاق في الحيض:

﴿حَظَرَ الشَّرْعُ الزَّوْجَ مِنْ إِيْقَاعِ الطَّلَاقِ فِي فِتْرَةِ الْحَيْضِ، قَالَ تَعَالَى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾.

﴿أَيُّ طَلَّقُوهُنَّ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَبْدَأُ فِيهِ اسْتِقْبَالُ عَدَّتِهِنَّ وَهُوَ الطَّهَرُ الَّذِي لَمْ يَمْسَحْ فِيهِ.

﴿**الحكمة من ذلك** ← أن الطلاق في الحيض يؤدي إلى إطالة أمد العدة، وفي هذا إضرار بالزوجة. بالإضافة إلى أن المرأة أثناء الحيض يتغير مزاجها بما يؤثر على سلوكها، خاصة وأن المحل منشغل بالدم، بما يمنح الزوج من مجامعتها، وربما أدى هذا إلى الخلاف على أنفه الأسباب، فإذا ما وقع الطلاق كان على غير رغبة حقيقية.

﴿قَالَ تَعَالَى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ)﴾.

﴿وَقَالَ: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)﴾.

﴿فأعطى الشرع للزوج على زوجته ثلاث تطليقات، والأصل أن يقع الطلاق مفزاً حتى تتاح للزوج الفرصة في التفكير في مصير الحياة الزوجية، فربما يزول السبب الذي من أجله لجأ إلى الطلاق فتكون الفرصة أمامه في إعادة الحياة الزوجية إلى سيرتها الأولى. فإذا تعجل وأوقع الثلاث دفعة واحدة فقد خالف السنة وضيق على نفسه ما أوسع الله عليه.﴾

د- بقاء المطلقة الرجعية في البيت فترة العدة:

﴿قَالَ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَنْصِبُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَايِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)﴾.

﴿فقد حث الشرع على أن تظل المطلقة رجعية في بيت الزوجية، حتى تكون هناك فرصة للتروي واستئناف الحياة الزوجية مرة أخرى، بعد التفكير في آثار الطلاق وعواقبه، والوقوف على أسباب الخلاف والبحث عن إزالتها. بالإضافة إلى أن بقاء المطلقة ببيت الزوجية يقلل من مساحة الخلاف، بعكس ما لو تركت المنزل، فربما تدخل شياطين الإنس، وكان ذلك مسبباً لتوسيع الفجوة وزيادة الهوة بين الزوجين. وصدق الله تعالى: (لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)﴾.

س ٢: حدد الوصف الشرعي للطلاق ؟

الوصف الشرعي للطلاق

﴿إن الطلاق مشروع، ولكن الطلاق بحسب كل حالة على أفرادها تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة.﴾

﴿وبين ذلك فيما يلي:﴾

- ١- **أن يكون الطلاق واجباً** ← وذلك كما إذا كان الزوج عاجزاً عن واجباته الجنسية بأن يكون مريضاً مرضاً يحول دون معاشرته زوجته معاشرة جنسية، ففي هذه الحالة لا يستطيع تحصين زوجته وإنجاب الولد الذي هو ثمرة الزواج، وكذلك طلاق الحكيم في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق، وكذلك طلاق المولى بعد التبرص مدة أربعة أشهر، لقوله تعالى: ﴿لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُارٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.
- ٢- **ويكون الطلاق مندوباً** ← بأن يثاب الزوج على فعله ولا يَأْثَمُ على تركه، وذلك إذا كان بسبب من قبلها يتعلق بمعصيتها لله تعالى، وتفريطها في حقوقه تعالى، كأن تترك الصلاة ونحوها من الواجبات الدينية، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون غير عفيفة.
- ٣- **ويكون الطلاق حراماً** ← كمن يطلق زوجته في مرض موته طلاقاً بائناً فراراً من الميراث، وكمن يطلق زوجته في حال الحيض، أو في طهر قد مسها فيه، فيأثم بذلك للإضرار بالزوجة، سواء بحرمانها من الميراث، أو بإطالة أمد العدة عليها.
- ٤- **ويكون الطلاق مكروهاً** ← إذا كان من غير حاجة تدعو إليه، إذ فيه إعدام للمصلحة الحاصلة بسبب الزواج من غير حاجة إليه، وهذا كفران بنعمة الزواج.
- ٥- **ويكون الطلاق مباحاً** ← إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه من قبل الزوجة ولا تصل إلى حد إفساد فراش الزوجية، كأن تسيء معاملة زوجها، أو كان بها عيب يمنع من كمال الاستمتاع بها.

المستشار

وهنا ينور سؤال: هل الأصل في الطلاق الحظر أم الإباحة؟

🕌 **اختلف الفقهاء في الإجابة على هذا التساؤل على قولين:**

🕌 **القول الأول** ← ويرى أصحابه أن الأصل في الطلاق الإباحة، بحيث يكون للزوج أن يطلق زوجته دون حاجة تدعو إلى هذا الطلاق، ودون سبب يبرر ذلك، فالأمر موكول إليه. وقد ذهب إلى هذا كثير من الفقهاء واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ﴾ حيث إن نفي الجناح يقتضي الإباحة، إذ المعنى لا إثم ولا حرج عليكم.
- ٢- إن النبي ﷺ طلق زوجته حفصة، ثم نزل عليه الوحي قائلاً: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وإذا كان الطلاق أمراً أقدم عليه النبي وفعله، فهو مباح، إذ النبي لا يقدم على فعل المحذور.
- ٣- كذلك ما روي أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم طلقوا زوجاتهم، دون أن ينكر عليهم النبي، ولو كان محظوراً لنهاهم عنه.

🕌 **القول الثاني** ← ويرى أصحابه أن الأصل في الطلاق الحظر، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾. والمعنى لا يلجأ الزوج إلى الطلاق مع كراهيته المحتملة لأخلاقها. ولو كان الطلاق مباحاً لما حث الشرع الزوج على إمساك زوجته وصبر عليها مع كراهيته إياها.
- ٢- قوله ﷺ: **"ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق"**. فقد أفاد الحديث أن الطلاق وإن كان حلالاً إلا أنه بغيض عند الله، ولا يكون مبغوضاً إلا إذا كان من غير حاجة تدعو إليه، فكان الأصل فيه الحظر.
- ٣- أن الزواج عقد مسنون، بل واجب في بعض الأحيان، فكان الطلاق قطعاً للسنة وتفويتاً للواجب، فيكون الأصل فيه الحظر، فلا يباح إلا لضرورة وإلا كان كفران لعمة الزواج التي أشار إليها المولى عز وجل في قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ﴾.

الرأي الراجح:

🕌 لعل الراجح من ذلك ما ذهب إليه **أصحاب القول الثاني** من أن الأصل في الطلاق الحظر.

أما ما استدل به أصحاب القول الأول فمردود عليه:

🕌 فالآية التي استدلوا بها "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء..." إنما جاءت لبيان مشروعية الطلاق وجوازه، قبل الدخول وقبل تسميته المهر، فنفي الجناح منصب على هذا، وليس لبيان أن الأصل في الطلاق الإباحة.

🕌 تطليق النبي للسيدة حفصة، فإنما كان لسبب، إذ أفشت أمراً كان النبي ﷺ طلب منها عدم إفشائه، فضلاً عما فيه من بيان جوازه عند توافر السبب الداعي إليه.

🕌 كما أن الصحابة -رضوان الله عليهم- وهم من شرفوا بصحبة النبي عليه السلام وملازمته وقفوا على أسرار التشريع وأسباب النزول، لا يعقل أنهم لجأوا إلى الطلاق بدون سبب، كيف يوقعون الضرر بأزواجهم، وهم من أعدل الناس وأبعدهم عن ظلم الآخرين والإضرار بهم، وهذا يجعلنا نقول أن الصحابة ما لجأوا إلى الطلاق إلا لحاجة تدعو إليه وسبب يبرر وقوعه.

المستشار

أركان الطلاق وشروطه

🕌 **الركن الأول** ← من يقع منه الطلاق وهو الزوج أو من ينبيهه.

🕌 **الركن الثاني** ← من يقع عليها الطلاق وهي الزوجة في عقد الزواج الصحيح.

🕌 **الركن الثالث** ← الصيغة التي يقع بها الطلاق.

ولكل ركن من هذه الأركان شروط معينة، نبيها على النحو التالي:

س ٣: ما هو حكم طلاق المجنون والسكران والمكره ؟

شروط الطلاق

الشرط الأول: اشترط الفقهاء فيمن يقع منه الطلاق أن يكون زوجاً أو نائباً عنه كالرسول أو الوكيل:

إذا لم يكن واحداً من هؤلاء فلا يقع الطلاق، وعليه فلا يقع طلاق الولي على زوجه المسمول بولايته، لأن أحكام عقد الزواج كلها ترجع إلى الزوجين، لا إلى من تولى العقد، وهذا هو المقرر عند فقهاء الحنفية والشافعية، خلافاً للمالكية والحنابلة في المشهور عندهم، حيث أجازوا طلاق الولي للمجنون والمعتوه، متى كان في الطلاق مصلحتهما.

الشرط الثاني: أن يكن عاقلاً واعياً معنى الطلاق وأثره، وهذا يدفعنا إلى بيان حكم طلاق المجنون والسكران.

حكم طلاق المجنون:

🕌 لا خلاف بين الفقهاء في أن طلاق المجنون - لا يقع، إذ الطلاق تصرف يزل الملك ويوجب حقوقاً للزوجة، فلا بد أن يصدر عن كامل العقل، والمجنون لا يعي ولا يدرك ما يصدر منه من تصرفات وأقوال. 🕌 يدل على هذا قوله ﷺ:

"رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق".

🕌 ويلحق بالمجنون في عدم وقوع طلاقه المعتوه، وهو الذي يكون مختلط الكلام فاسد التدبير، لقوله ﷺ: **كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله**.

🕌 وكذا لا يقع طلاق النائم حال نومه، والمغمى عليه حال إغمائه. 🕌 **أما المجنون الذي يفيق حيناً ويغيب عقله حيناً آخر**، وهو ما يعرف بالجنون المتقطع، فلا يقع طلاقه حال جنونه، ويقع أثناء صحوه وإفاقته.

حكم طلاق السكران:

🕌 لا خلاف بين الفقهاء في أن **طلاق السكران غير المتعدي بسكره** لا يقع كمن تناول سائلاً ولا يعلم أنه مزيل للعقل، أو تناول مخدراً (بنج) لإجراء عملية جراحية، وذلك لشبه حالة هؤلاء بالمجنون.

🕌 **السكران المتعدي بسكره**، بأن تناول المسكر باختياره عالماً بأثره، ففيه خلاف الفقهاء على النحو التالي: **المذهب الأول** ← ويرى أصحابه وقوع طلاق السكران المتعدي بسكره، قال بذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في أحد قولين والحنابلة في رواية.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- قوله ﷺ: **"كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله"** والسكران وإن كان غائب العقل، إلا أنه هو الذي غلب عقله بالسكر، فيقع طلاقه.
- ٢- ولأن الصحابة -رضوان الله عليهم- جعلوا السكران كالصاحي في الحد بالقذف عندما وجد عمر الناس انهمكوا في شرب الخمر وتحاقروا العقوبة، فاستشار فيهم علي، فقال: **أراه إذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، وعلى المفترى ثمانون**.
- ٣- ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره وقد صادف ملكه، فوجب أن يقع طلاقه، ويدل على تكليفه أنه يقتل إذا قتل، ويقطع إذا سرق وبهذا فارق المجنون.

المستشار

- المذهب الثاني** ← ويرى أصحابه عدم وقوع طلاق السكران وهو أحد أقوال الشافعي والحنابلة في رواية.
- ١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾. أفادت هذه الآية أن السكران لا يعي ما يقول، فلا يعتد بقوله: وعليه فلا يقع طلاقه.
 - ٢- ولأن السكران زائل العقل فأشبه المجنون والنائم، والعقل شرط للتكليف إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهى ولا يتوجه ذلك على من لا يفهمه.
 - ٣- كما أن القول بعدم وقوع طلاق السكران مروى عن بعض الصحابة والتابعين كعثمان بن عفان وعمر بن عبد العزيز والقاسم وطاووس والليث بن سعد وغيرهم.

الراجح:

ولعل الراجح في ذلك ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني **من عدم وقوع طلاق السكران** لأنه وإن كان ارتكب محرماً يستوجب العقوبة إلا أنه لا يعي ما يصدر منه من تصرفات، ومعلوم أن الطلاق يترتب عليه آثار خطيرة، لا تقف عند حد الزوجين فحسب، وإنما تتعدى إلى الأسرة كلها.

الشرط الثالث: أن يكون بالغاً:

لأنه لا يقع طلاق الصبي مميزاً كان أو غير مميز لقوله ﷺ: "كل الطلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون" وقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ".
فضلاً عن أن الصبي غير مكلف فلم يقع طلاقه كالمجنون. بالإضافة إلى أن الطلاق يترتب عليه التزامات مالية على عاتق المطلق، فكان من التصرفات الضارة ضرراً محضاً في حق الصبي، فلا يقع ولو أذن له وليه، قال بذلك جمهور الفقهاء.
وفي مذهب الإمام أحمد أن الصبي الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه، فيقع طلاقه على المشهور عنه، لقوله عليه السلام "الطلاق لمن أخذ بالساق".
والراجح الأول، وهو ما أيده محكمة النقض الإماراتية، حيث جاء في حكمها .."يشترط حين يوقع الطلاق أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً".

الشرط الرابع: أن يكون المطلق قاصداً مخذراً. وهذا يدعو إلى التعرض لحكم طلاق المكره والمخطئ والهازل والغضبان.

حكم طلاق المكره:

- الإكراه** ← حمل الشخص على عمل مالا يرضاه لو ترك وشأنه فعلاً كان أم تركاً.
- فيشترط في الإكراه أن يكون ملجئاً، بأن يجعل الشخص مضطراً إلى تنفيذ ما وقع الإكراه بشأنه، ولا يكون كذلك إلا إذا استجمع شروطاً، وهي:
- ١- أن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما هدد به، ولا يقدر المكره على دفعه.
 - ٢- أن يغلب على ظن المكره أن المكره سينفذ وعيده وتهديده إن لم يجبه إلى طلبه.
 - ٣- أن يكون الشيء المهدد به مما يلحق بالمكره ضرراً جسيماً كأن يهدده بالقتل أو بقطع عضو من أعضائه، أما الضرر اليسير كالشتم في حق من لا يبالي به.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره، واستدلوا بما يلي:

- ١- قوله ﷺ: "إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
 - ٢- ولأنه قول حمل عليه بغير حق، فلم يثبت له حكم ككلمة الكفر إذا أكره عليها، قال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقُلْنِ مَظْمُونٌ بِالْإِيمَانِ﴾.
- وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى وقوع طلاق المكره. لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ طلاقه كطلاق غير المكره.
- ووجه ذلك أن المكره تلفظ بالطلاق وقصد طلاق زوجته في حال أهليته للأحكام، فلا بد أن يحمل ما يقتضيه هذا اللفظ، وهو وقوع الطلاق، إذ المكره عرف الشرين: أذى المكره والطلاق، فاختر أهون الشرين، وهو الطلاق في نظره، واختياره هذا دليل على وجود القصد الاختيار، فوقع طلاقه.
- واستدلوا من الأثر بما روي أن رجلاً كان نائماً فقامت امرأته فأخذت سكيناً فجلست على صدره فوضعت السكين على حلقة، وقالت: لتطلقني ثلاثاً أو لأذبحنك فناشدها الله فأبت، فطلقها ثلاثاً، ثم أتى النبي ﷺ: فذكر ذلك له، فقال: "لا قيلولة في الطلاق".
- وقد ضعف هذا الحديث العلماء، فلا ينهض حجة للاستدلال به.

والراجع في هذا ما ذهب إليه الجمهور من عدم وقوع طلاق المكره، لأنه ما دفعه إلى الطلاق إلا دفع الأذى عن نفسه، وإذا كان المكره على النطق بالكفر لا يعد كافراً، فأولى ألا يقع طلاق المكره، لأن الإكراه على الكفر أشد خطراً وأعظم إثماً من الإكراه على الطلاق.

والقول بعدم وقوع طلاق المكره هو ما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية المصري، وهو أيضاً ما عليه العلم في قانون الأحوال الشخصية الموحد لدولة الإمارات، حيث جاء في المادة (١٠١) منه في فقرتها الأولى "يشترط في المطلق العقل والاختيار".

س ٤: ما هو حكم طلاق المخطئ والهازل ؟

حكم طلاق المخطئ:

المخطئ ← الذي يريد أن يتكلم في شيء فيسبق لسانه إلى غيره، دون أن يقصده كمن يريد أن يقول لزوجته يا طالبة، فيسبق لسانه إلى الطلاق بغير قصد فيقول له: يا طالبة، فهل يقع طلاقه في هذه الحالة.

جمهور الفقهاء على أن هذا الطلاق لا يقع ديانته، أي فيما بينه وبين ربه، لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾.

ولقوله ﷺ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

من الناحية القضائية، إذا تمسكت الزوجة بالطلاق ورفعت الأمر إلى القاضي، طالبة الطلاق، فيحكم بوقوعه، إذ الظاهر يؤيده، والقاضي يتعامل مع الأدلة المادية، أما الباطن فيعلمه الله، ولا إطلاع لنا عليه.

حكم طلاق الهازل:

الهازل ← من يتلفظ بالقول دون أن يقصد الأثر المترتب عليه، فهو ينطق باللفظ مازحاً ولاعباً، وليس جاداً فيه. فمن يقول لزوجته: أنت طالق، ثم يعي الهزل والمزاح، فهل يقع طلاقه أم لا.

جمهور الفقهاء على وقوع طلاق الهازل، وأنه لا فرق بين الهزل في الطلاق والجد فيه، واستدلوا على ذلك بما يلي:

قوله ﷺ: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".

وخالف في ذلك بعض الشيعة وقالوا بعدم وقوع الطلاق الهازل، لأنه لم يقصد تطبيق زوجته باللفظ الصادر منه، إنما قاله على سبيل المزاح واللهو، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:

﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

حيث أفادت الآية أنه لا بد من القصد (العزم) لوقوع الطلاق، وهو منتف هنا.

ويرد على هذا الاستدلال بأن الآية وردت في حق المولى، وليست مطلقة.

والراجع ← في هذا القول بوقوع طلاق الهازل، سداً للذريعة، وحتى لا يدعي المطلق أنه كان هازلاً هروباً من آثار الطلاق، وحتى نحفظ لعقد الزواج قدسيته ومهابته، ويظل كما سماه المولى "ميثاقاً غليظاً".

حكم طلاق الغضبان:

الغضب ← هي حالة تعتري الشخص نتيجة تعرضه لموقف معين، مما يؤثر على حالته النفسية والمزاجية. وقد يؤدي هذا إلى تخبطه في كلامه وعدم وعيه به. فهل إذا طلق الشخص زوجته حالة الغضب يقع طلاقه؟

ليست كل حالات الغضب سواء، ولهذا قسم ابن القيم الغضب إلى ثلاثة أقسام:

الحالة الأولى ← أن يحصل له مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقوله ويقصد، فهو غضب خفيف، ومن ثم فلا خلاف في وقوع الطلاق أثناء هذه الحالة.

الحالة الثانية ← أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول وما يريد، فحاله كحال المجنون والمعتوه، لعدم قصده وإدراكه. وهذا لا يقع طلاقه بلا خلاف لقوله ﷺ: "لا طلاق في إغلاق" والإغلاق كما فسره العلماء أن يغلق على الشخص باب القصد والإرادة يوسد عنه طريق الوعي.

المستشار

🔴 **الحالة الثالثة** ← من توسط بين المرتبتين، فهو غاضب ولكنه يفهم ما يقول ويعيه، إلا أنه اشتد معه الغضب كثيراً ولم يستطيع أن يملك نفسه فهذا هو محل الخلاف، فمن قائل بوقوع طلاقه، لأنه مع شدة الغضب يعي ما يقول، ومن قائل بعدم وقوع طلاقه، لتفسير الإغلاق عند البعض بالغضب الشديد.

🔴 والذي يبدو لي أن الاحتياط لازم والحذر مطلوب في هذه الحالة، إذ لو قلنا بعدم وقوع طلاق الغضبان لأنه في حالة إغلاق، لأدى ذلك إلى عدم وقوع طلاق أحد، لأن أحداً لا يطلق حتى يغضب".

🔴 ومن ثم فالمعول عليه حالة الغضب التي دفعت بالزوج إلى الطلاق، وهو مؤتمن في هذه الحالة فإن كانت بحيث تسد عليه باب الوعي والقصد، فلا يدرك ما يتفوه، فلا يقع طلاقه، ويمكن أن يستدل على ذلك بتراجع الغضبان فوراً عما صدر فيه وندمه عليه فور زوال حالة الغضب، فهذا دليل على عدم قصده وإدراكه.

س هـ: اذكر شروط المطلقة ؟

شروط المطلقة

وبشروط في المطلقة (محل الطلاق) ما يلي:

- ١- **أن تكون زوجة للمطلق حقيقة أو حكماً** ← فلا يقع الطلاق إلا على زوجة يربط بينها وبين زوجها عقد زواج صحيح، فإذا قال لامرأة لا علاقة له بها أنت طالق، فلا يقع الطلاق لعدم ولايته عليها، ولقوله عليه السلام: "لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك".
- 🔴 ومتى كان الزواج صحيحاً فيستوي أن يقع الطلاق قبل الدخول أو بعده، إلا أنه قبل الدخول يكون بائناً، بعد الدخول فرجعي ما لم تنته العدة.
- 🔴 ويقصد بقيام الزوجية حقيقة استمرار علاقة الزوجية بين الزوجين دون وجود ما يرفعها أو يزيل حلها.
- 🔴 **قيامها حكماً** ← فالمقصود بها المرأة في حالة الطلاق الرجعي.
- 🔴 **إذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى** ← فلا يقع الطلاق عليها عند جمهور الفقهاء، ويقع عند فقهاء الحنفية لبقاء بعض آثار الزوجية، إذ من حقه أن يعقد عليها أثناء العدة، وليس من حق غيره.
- 🔴 **إذا كان الطلاق بائناً بينونة كبرى** ← فلا يقع الطلاق على المطلقة في هذه الحالة لانقطاع ولاية الزوج عليها، إذ الطلاق الثلاث يزيل الحل بينها وبين زوجها، فصارت كالأجنبية عنه.
- ٢- **أن يضيف الزوج الطلاق إليها أو إلى عضو من أعضائها.**
- ٣- **تعيين المطلقة بالاسم أو بالإشارة أو بالصيغة** ← عندما يكون الزوج معدداً لزوجاته، فلو قال مثلاً إحدى زوجاتي طالق وكان متزوجاً أكثر من زوجة، فلا يقع الطلاق إلا إذا عين الزوجة محل الطلاق.

س ٦: تكلم عن الصيغة في الطلاق مبيناً أنواعها ؟

شروط الصيغة

🔴 **المقصود بالصيغة** ← الوسيلة التي يتم بها فسخ علاقة الزوجية وإنهاءها ويستوي أن تكون لفظاً أو كتابة أو إشارة.

أولاً: الطلاق باللفظ:

🔴 وهو ما يتفوه به المطلق وينطق به، وقد يكون صريحاً أو كناية.

ثانياً: الطلاق الصريح:

🔴 وهو ما كان بلفظ لا يحتمل سوى إفادة الطلاق، بأن يدل على ذلك بأصل وضعه، أو باشتهار وضعه لذلك عرفاً. فالألفاظ الموضوعة للطلاق بحسب الأصل لفظ الطلاق وما اشتق منه، كقول الزوج لزوجته: أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو زوجتي فلانة طالق.

🔴 من الألفاظ التي اشتهرت في العرف في صريح الطلاق: أنت علي حرام، أو أنت محرمة علي.

🔴 وقد ألحق فقهاء الشافعية لفظي الفراق والسراح بالألفاظ الصريحة بحجة أنهما وردتا في القرآن قال

تعالى: ﴿فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِیحٍ بِإِحْسَانٍ﴾

🔴 عند الجمهور فليستا من صريح الطلاق، لأنهما يستعملان في غير الطلاق كثيراً، فلم يكونا صريحين فيه، وإنما من كنياته.

المستشار

حكم الطلاق الصريح أنه يقع به الطلاق من غير حاجة إلى نية أو دلالة الحال، فلو قال لزوجته: أنت طالق، ثم قال: لم أقصد حل الزواج لا يصدق في ذل، لأن اللفظ صريح في الدلالة على معنى الطلاق وإفادته.

ثالثاً: الطلاق الكناي:

الذي يكون بلفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، بأن يستعمل المطلق لفظاً لم يوضع بحسب الأصل لإفادة الطلاق، كما أنه لم يشتهر فيه عرفاً. كأن يقول لزوجته اذهبي إلى بيت أهلك في وقت الغضب، أو أنت حرة، أو أمرك بيدك.

حكم هذا النوع من الطلاق، أنه لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه المطلق فالنية هي المعول عليه في بيان المقصود من هذه الألفاظ، فإذا كان المتلفظ بها ينوي الطلاق، وقع، وإن كان لم ينويها الطلاق، فلا يقع دون نظر إلى دلالة الحال.

هذا وقد نصت المادة (٩٩) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في فقرتها الأولى "الطلاق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً".

ما يستشف منه أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ الصريح، دون الكناية، حيث إنها لم توضع للطلاق. في قانون الأحوال الشخصية المصري، فيقع الطلاق باللفظ الصريح والكناية مع النية كما هو رأي جمهور الفقهاء.

رابعاً: الطلاق بالكناية:

تعد الكتابة الوسيلة الثانية للتعبير عن الطلاق ولا يقع بها الطلاق إلا إذا توافر شرطان: الشرط الأول أن تكون الكتابة واضحة ومستبينة، بأن يبقى أثرها بعد الفراغ منها، بأن تكتب على شيء ظاهر كالورق مثلاً.

الشرط الثاني أن يوجه المكتوب إلى الزوجة محل الطلاق، بأن يكون معنوياً بعنوانها، ويرسل إليها، بأن يكتب الزوج إلى زوجته كتاباً بعنوانها ويرسله إليه وفيه إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق، فإذا وصلها الخطاب، وقع الطلاق، ما دام اللفظ المكتوب صريحاً، دون حاجة إلى نيته.

أما إذا لم يوجه الخطاب إلى الزوجة، بأن كتب زوجتي طالق، دون أن يعنون بعنوان الزوجة، ودون أن يرسله إليها، فلا يقع الطلاق إلا إذا نواه، لأنه كما يحتمل الطلاق، يحتمل تجربة القلم على الكتابة، أو تحسين الخط، ومع هذا الاحتمال لا يقع الطلاق إلا بنية الزوج.

وزاد البعض شرطاً ثالثاً أن تكون الكتابة من غير قادر عن النطق. فإن كان قادراً على النطق وعدل إلى الكتابة، فلا يقع طلاقه، لأنه فعل من قادر على التطبيق فلم يقع به الطلاق كالإشارة.

الطلاق بالإشارة:

يقع الطلاق بالإشارة المفهمة عند العجز عن النطق وعدم القدرة على الكتابة بلا خلاف بين الفقهاء، وذلك لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة، فقامت إشارته مقام الكلام من غير حاجة إلى نية.

أما القادر على الكلام إذا عدل عنه إلى الإشارة، فلا يقع طلاقه، لأن الإشارة طريق بديل لا يلجأ إليه لا عند الضرورة، ولا ضرورة هنا، وخالف في ذلك (المالكية)، فقالوا بوقوع الطلاق بالإشارة ولو من القادر على النطق).

أما إذا كان الشخص عاجزاً عن النطق، ولكنه يجيد الكتابة، ففي وقوع الطلاق بإشارته من عدمه قولان: الأول: وقوع الطلاق بإشارته لأن الأصل في التعبير عن الإرادة اللفظ وعند عدمه، تستوي الكتابة مع الإشارة، فكلاهما وسائل بديلة.

الثاني: لا يقع الطلاق بالإشارة ممن يحسن الكتابة لأن الكتابة أوضح من الإشارة في إفادة المطلوبة، وهذا هو الأوفق.

الشروط القانونية للطلاق

👤 على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيقاع الطلاق وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضوره توثيقة فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل.

👤 وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه عن الزوجة، فلا تترك آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به."

أقسام الطلاق

س٧: أكتب في أقسام الطلاق باعتبار وقت وقوعه ؟

أقسام الطلاق باعتبار وقت وقوعه

يتنوع الطلاق باعتبار الوقت الذي يقع فيه إلى ثلاثة أنواع:

١- **النوع الأول (الطلاق المنجز) ←** هو ما أفادت صيغته وقوع الطلاق في الحال، دون أن يكون مضافاً إلى أجل أو معلقاً على شرط كأن يقول لزوجته أنت طالق، أو أنت مطلقة، ونحو ذلك من الصيغ الخالية من الإضافة والتعليق.

٢- **وحكم هذا النوع** وقوع الطلاق فور صدور هذه الصيغة، وما يستتبعه ذلك من آثار، متى توافرت شروط الطلاق.

٣- **النوع الثاني (الطلاق المضاف) ←** هو ما أفادت صيغته وقوع الطلاق في وقت متراخ عن وقت التلفظ بها متى قصد المطلق وقوع الطلاق عند حلول الوقت، كأن يقول لزوجته: أنت طالق أول الشهر القادم، فقد أضيفت الصيغة هنا إلى زمن مستقبل.

👤 وحكم هذا النوع من الطلاق أنه ينعقد سبباً للفرقة في الحال، ولكن لا يقع به الطلاق إلا عند حلول الأجل المضاف إليه متى كانت الزوجة محلاً لوقوع الطلاق عليها عند حلول ذلك الوقت، وكان الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق.

👤 وعليه فإذا انتهت علاقة الزوجية قبل حلول الأجل، فلا يقع الطلاق، فمثلاً لو قال لها: أنت طالق في أول يناير ٢٠١٢، وقبل حلول هذا التاريخ طلقها طلاقاً منجزاً وانتهت عدتها، فلا يقع الطلاق المضاف، لأن الزوجة لم تكن محلاً لإيقاع الطلاق عليها عند حلول التاريخ الذي أضيف إليه الطلاق.

👤 **وكذلك الحال لا يقع الطلاق المضاف** إذا كان الزوج غير أهل لإيقاع الطلاق وقت الصيغة، بأن كان مجنوناً أو مكرهاً، حتى ولو كان أهلاً للطلاق عند حلول الأجل هذا عند جمهور الفقهاء.

👤 عند فقهاء المالكية فإن الطلاق المضاف يقع في الحال دون انتظار للوقت المضاف إليه.

٤- **النوع الثالث (الطلاق المعلق) ←** ما ربط وقوعه بحدوث أمر يقع في المستقبل بأداة من أدوات الشرط كإن

وإذا ومتى كأن يقول لزوجته، إن كلمت فلاناً فأنت طالق، أو إن خرجت من المنزل فأنت طالق. ففي المثال الأول علق الطلاق على كلامها للشخص الذي يقصده، وفي المثال الثاني علقه على خروجها من المنزل.

- ١- أن يكون الشرط المعلق عليه الطلاق غير موجود وقت التلفظ بالصيغة ← فإن كان موجوداً وقت الصيغة، كان في حكم المنجز ووقع الطلاق في الحال، إذ التعليق صوري.
- ٢- أن يكون الشرط المعلق عليه الطلاق محتمل التحقيق في المستقبل ← فإن كان مستحيلاً، كأن يقول لها: إن أمطرت السماء ذهباً فأنت طالق، فلا يقع الطلاق أصلاً.
- ٣- أن تكون الزوجة محلاً للطلاق وقت صدور الصيغة ← بأن تكون علاقة الزوجية مستمرة، أو تكون في فترة العدة، فإن كانت غير زوجة، أو انتهت عدتها من طلاق، أو في عدة طلاق بائن بينونة كبرى، فلا يصح التعليق، إذ لا جدوى منه.
- ٤- أن يكن التعليق متصلًا بالكلام ← فإن لم يتصل التعليق بالكلام لغا التعليق، ووقع الطلاق في الحال، لأنه في حكم المنجز.

إذا توافرت هذه الشروط فهل يقع الطلاق أم لا؟

خلاف بين الفقهاء في الإجابة على ثلاثة مذاهب:

١- **المذهب الأول** ← ما قال به جمهور الفقهاء أن الطلاق يقع ويرتب أثره عند تحقق الشيء المعلق عليه، فمن قال لزوجته: إن كلمت فلانا فأنت طالق، فإن كلمته وقع الطلاق، دون بحث في قصده.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- إطلاق الآيات الدالة على مشروعية الطلاق كقوله تعالى: **الطلاق مرتان**. حيث لم تفرق بين طلاق منجز وطلاق معلق، والمطلق يعمل به على إطلاقه حتى يقوم دليل صحيح على التقييد.
- ٢- أما روى عن أبي ذر- رضي الله عنه- أن امرأته ألحت عليه في السؤال عن شيء فقال: إن عدت سألتني فأنت طالق، فقد وقع التعليق من هذا الصحابي، وهو يرى أنها لو خالفت وسألته لوقع الطلاق عليها.
- ٣- أن الطلاق شرع للحاجة، وقد تدعو الحاجة إلى تعليقه، كما تدعو إلى تنجيذه، فقد يقع من الزوجة بعض الأمور التي تغضب الزوج، فيأمرها بتركها ولكنها لا تستجيب وتستمر على عنادها، فيحتاج إلى تعليق طلاقها على فعل ما يكرهه أو ترك ما يريده، وإنما أن تمتنع عما يكرهه وتفعل ما يريده فيجهل غرضه وتحسن الشعرة بينهما. وإما أن تخالف فتكون هي الجانية على نفسها والمختارة للفرقة.

١- **المذهب الثاني** ← ما قال به الظاهرية والجعفرية، أن الطلاق المعلق لغو لا يقع سواء كان على وجه اليمين، أو لم يكن كذلك.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- أنه لم يأت في القرآن والسنة ما يدل على وقوع الطلاق المعلق، فالقول بوقوع تعد لحدود الله، والله تعالى يقول: **وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَسَدَّ ظُلُمَ أَعْيُنِهِ**، ومن ثم فلا يقع.
- ٢- **قياس الطلاق على النكاح**، فكما لا يصح النكاح بصيغة التعليق فكذلك الطلاق. ويمكن أن يجاب على هذا القياس بأنه مع الفارق، لأن تعليق النكاح مناقض للعقد ومناف للمقصود، أما تعليق الطلاق فإنه لا ينافيه.
- ٣- **المذهب الثالث** ← ما قال به ابن تيمية وابن القيم، حيث نظرا إلى القصد من تعليق الطلاق، فإن قصد به اليمين، فلا يقع وتجب فيه كفارة اليمين، وإن قصد به وقوع الطلاق عند حصول الشيء يقع الطلاق.

واستدلوا على ذلك بأن الطلاق المعلق إذا كان المقصود منه الحث على الفعل أو المنع كان في معنى اليمين فيكون داخلاً في قوله ﷺ:

"من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".

هذا وقد أخذ المشرع المصري برأي ابن تيمية ولم يرتب وقوع الطلاق المعلق على شرط إلا إذا كان قاصداً به الطلاق.

المستشار

🔴 **وعملت المذكرة الإيضاحية على ذلك بقولها:** "والتعليق وإن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه، وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه، كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط، لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن في معنى اليمين".

س ٨: أكتب في أقسام الطلاق من حيث مشروعيته ؟

أقسام الطلاق من حيث مشروعيته

🔴 يقصد بالمشروعية مدى موافقة الطلاق للسنة من عدمه، وينقسم الطلاق بهذا الاعتبار إلى قسمين:

١- **القسم الأول:- (الطلاق السني)** ← هو أن يطلق زوجته المدخول بها في طهر لم يقربها فيه. وعلة هذا

أن إيقاعه الطلاق في هذا الوقت مع الحاجة في إشباع رغبته في المرأة قرينة على وجود نفرة لدى هذا الرجل.

🔴 كان هذا الطلاق سنياً لموافقته للسنة في إيقاع الطلاق، والدال عليها قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ﴾

أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وهو الطهر.

🔴 محل هذا الطلاق في المدخول بها، **أما غير المدخول بها** فلا سنة ولا بدعة في طلاقها وقتاً ولا عدداً، كما أن طلاقها يكون بائناً.

🔴 عليه فإذا طلق زوجته في طهر لم يمسه فيها فالطلاق واقع بلا خلاف.

٢- **القسم الثاني:- (الطلاق البدعي)** ← وهو الذي يقع على خلاف السنة، بأن يطلق الزوج زوجته في

حالة الحيض أو في طهر مسها فيه. **ولا خلاف بين الفقهاء في أن الطلاق البدعي حرام**، ويلحق فاعله

الإثم، لإضراره بزوجه، وبنفسه. إما إضراره بزوجه، فلأنه **إذا طلقها في الحيض**، أطال عليها زمن

العدة، لأن الحيضة التي حصل فيها الطلاق لا تحسب من مدة العدة والتي هي ثلاثة قروء، وطلاقها

في الحيض يجعلها أربعة، وهذا مخالف للقرآن. **وإذا طلقها في طهر مسها فيه**، تكون مظنة للحمل،

فترتاب في أمر العدة، أتعبد بالحمل أم بالإقراء.

🔴 إضراره بنفسه فلاكتسابه الإثم لظلمه لزوجته، ولندمه لظهور حمل زوجته وبعده عن ولده مدة

حضانته، خاصة إذا كانت التطليقة الثالثة.

🔴 والدليل على حرمة الطلاق البدعي ما روي عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول

الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال عليه السلام: مره قليراجعها، ثم ليمسكها حتى

تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله

أن تطلق لها النساء".

ولكن هل يقع الطلاق البدعي؟

🔴 اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا طلق زوجته حال الحيض فقد خالف السنة ولحقه الإثم، ولكن هل يقع

الطلاق ويحسب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته بحكم العقد، أم لا؟

خلاف بين الفقهاء على مذهبين:

١- **المذهب الأول** ← ويرى أصحابه أن الطلاق يقع وينتقض من عدد الطلقات التي يملكها الزوج، قال

بذلك أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- حديث ابن عمر المتقدم حين طلق زوجته وهي حائض، وذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال له: "مره

فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر". فدل هذا على أن النبي اعتبرها طلاقاً.

٢- إن تحريم الطلاق البدعي لا يمنع وقوعه، فالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة حرام، ومع ذلك يصح

عند الجمهور.

٣- **إن الطلاق البدعي طلاق صادر من أهله في محله فيقع، والطلاق** ليس عبادة وقربة حتى يعتبر لوقوعه

موافقة السنة وإنما هو إزالة العصمة وإسقاط الحق، فلا تنقيد سببته بوقت معين، والنهي عن

الطلاق وقت الحيض ليس لسبب راجع إلى ذاته، إنما هو لأمر خارج، وهو الضرر الذي يلحق

بالزوجين.

المذهب الثاني ← ويرى أصحابه أن الطلاق البدعي لا يقع ولا يحسب من عدد التطليقات. قال بذلك الظاهرية وابن تيمية وابن القيم. واستدلوا على ذلك بما يلي:

❶ ما جاء في حديث ابن عمر أنه قال: فردها عليّ -أي رسول الله - ولم يرها شيئاً. وظاهر الأثر أن النبي ﷺ لم يعتبر تلك التطليقة شيئاً وعليه فلا تحسب على الزوج من تطليقاته.

❷ فالذي تطمئن إليه النفس أن الطلاق وقت الحيض يقع مع إثم صاحبه .

❸ هذا وقد ألحق البعض الطلاق الثلاث بلفظ واحد بالطلاق البدعي، لما روي عن النبي ﷺ أنه **أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان، ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهرهم"**.

❹ فغضب الرسول يدل على حرمة هذا النوع من الطلاق .

س ٩: بين حكم الطلاق ثلاثة في لفظ واحد ؟

حكم الطلاق الثلاث في لفظ واحد:

❶ إذا طلق الزوج زوجته ثلاثاً في لفظ واحد، أو بألفاظ ثلاثة متفرقة في مجلس واحد، فهل يقع طلاقه أم لا؟، وإذا وقع فهل يقع ثلاثاً، أم يقع واحداً؟

خلاف بين الفقهاء في هذا الصدد على ثلاثة أقوال:

❶ **القول الأول** ← ويرى أصحابه أن الطلاق الثلاث في لفظ واحد أو متتابعاً في مجلس واحد يقع ثلاثاً وتبين به المرأة بينونة كبرى ولا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره. قال بذلك جمهور الفقهاء. واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة منها الفتاوى التي نقلت عن الصحابة.

❷ من هذه الفتاوى ما نقل عن ابن عباس أن رجلاً جاءه وقال له أنه طلق امرأته ثلاثاً، فسكت ابن عباس حتى ظن الرجل أنه سيردها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب المحموقه ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال:

"ومن يتق الله يجعل له مخرجاً وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً، وعصيت ربك وبانت منك امرأتك."

❸ **القول الثاني** ← ويرى أصحابه أن الطلاق الثلاث يقع واحداً، وهو لبعض الشيعة الإمامية وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما روي عن ابن عباس قال:

"كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق واحدة، فقال عمر: أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيدهم عليهم".

❷ فهذا يدل على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلاقاً واحداً، وأن هذا ما كان عليه العمل في عهد رسول الله ﷺ، وما صدر عن عمر فإنما هو محض اجتهاد من باب الزجر والعقوبة لمن استهان بأمر الطلاق.

٢- أن الطلاق لم يشرع في القرآن إلا متفرقاً على دفعات قال تعالى:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَمَا مَسَّك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾. فإذا أوقعه مجمعاً مرة واحدة، فلا تقع إلا واحدة، ولا يعتد بما زاد عليها.

❸ **القول الثالث** ← ويرى أصحابه أن الطلاق الثلاث لغو لا يقع به شيء أصلاً، لمخالفته السنة، فهو طلاق بدعي لا يترتب عليه أثره، لقوله عليه السلام من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". قال بذلك بعض الإمامية، وأهل الظاهر.

❹ هذا وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية المصري بالرأي القائل بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة.

س ١٠ : ينقسم الطلاق باعتبار أثره إلى طلاق رجعي وطلاق بائن. اشرح ذلك ؟

ينقسم الطلاق باعتبار أثره إلى طلاق رجعي وطلاق بائن.

أولاً: الطلاق الرجعي:

هو الذي يملك الزوج فيه إعادة مطلته إلى عصمته مرة أخرى دون عقد ومن غير حاجة إلى رضاها، متى كانت في العدة.

ومن ثم فالطلاق الرجعي لا يحتاج إلى إجراءات رسمية لاستدامة الحياة الزوجية مرة ثانية، فما زالت المطلقة في حكم الزوجية، فكان الزواج أثناء فترة العدة قائم حكماً.

الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً حتى تتاح الفرصة للزوج في استعادة الحياة الزوجية إذا زالت أسباب الخلاف. قال تعالى: **﴿وَبُعُولَتُهُمْ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾**.

أي أن الأزواج أحق برد زوجاتهم أثناء فترة العدة متى كان قصدهم الإصلاح.

يكون الطلاق رجعياً متى كانت الطلقة الأولى أو الثانية بعد الدخول، **ولم يكن في مقابلة مال.**

أثار الطلاق الرجعي:

١- لا يزيل حل الاستمتاع بالزوجة، فما زالت المطلقة رجعياً في حكم الزوجة ما دامت العدة باقية، فمن حق الزوج أن يستمتع بزوجه، بل إن هذا يعد رجعة عند الحنفية، فهذا النوع من الطلاق لا يزيل الملك ولا يزيل الحل.

٢- إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر.

٣- لا يحل مؤجل الصداق في هذا النوع من الطلاق، لأن الصداق المؤجل لا يحل إلا بأقرب الأجلين: الوفاة أو الطلاق البائن، فإذا انتهت العدة دون مراجعة حل الصداق المؤجل.

٤- الأصل في هذا الطلاق ألا تترك الزوجة بيت الزوجية حتى لا تتسع دائرة الخلاف. قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ أَوَّلِيٍّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَائِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ...﴾

٥- إنقاص عدد الطلقات، فإذا كانت التطليقة الأولى، فيبقى للزوج تطليقات، وإذا كانت الثانية يبقى له تطليقة واحدة، أما إذا طلقها الثالثة فتبين منه بينونة كبرى كما سنبين.

ولكن كيف تتحقق الرجعة؟

الرجعة هي رد المرأة إلى الكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص فهي استدامة للنكاح وليست إنشاء لعقد جديد والأصل فيها قوله تعالى:

﴿وَبُعُولَتُهُمْ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ أي رجعة.

وقد اتفق الفقهاء على صحة الرجعة بالقول، بأن يقول الزوج: راجعت زوجتي فلانة، أو رددت زوجتي فلانة إلى عصمتي.

أما الرجعة بالفعل بأن يفعل بالزوجة ما يستشف منه أنه يريد مراجعتها كأن يقبلها أو يلامسها بشهوة، فهل يعد ذلك رجعة؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

الأول وهو ما قال به الشافعي أنه لا تصح الرجعة إلا بالقول، وذلك لأن الرجعة لا تصح إلا بالإشهاد عندهم، والإشهاد إنما يكون على القول.

الثاني ويرى أصحابه صحة الرجعة بالأفعال التي يفهم منها الرجوع. وهو قول الكثير من الفقهاء، منهم الحنفية والمالكية، وبعض الحنابلة، وإن كان فقهاء الحنفية لا يشترطون النية مع العمل لصحة الرجعة، خلافاً للمالكية حيث اشترطوا النية، وإلا كان الزوج آثماً.

ثانياً: الطلاق البائن:

﴿الطلاق البائن﴾ هو الذي يقطع رابطة الزواج، وينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى:

﴿هو الذي لا يملك الزوج أن يعيد مطلقة إليه إلا بعقد ومهر جديدين ويشترط رضاها وموافقتها.﴾
 ﴿وعليه فالطلاق البائن بينونة صغرى ينهي رابطة الزوجية، وتصير الزوجة أجنبية عن زوجها، فلا يحل له الاستمتاع بها.﴾

حالات الطلاق البائن بينونة صغرى:

- ١- الطلاق قبل الدخول الحقيقي ولو بعد الخلوة ﴿لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَثَّرَ الْمُؤْمِنَاتُ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾﴾
- ٢- الطلاق على مال تدفعه الزوجة لزوجها ﴿كتنازلها عن مؤخر صداقها أو نفقتها، لأنها لا تقدم على ذلك إلا للخلاص من زوجها. قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْقِهَ بِهَا مَالَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِيهَا أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ﴾﴾. فالطلاق على مال تبين به المرأة بينونة صغرى فتملك به أمر نفسها، لأنها دفعت عوضاً للزوج في نظير طلاقها، وذلك من باب الافتداء.
- ٣- الطلاق الرجعي إذا انقضت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية دون مراجعة ﴿فينقلب الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن بينونة صغرى.﴾
- ٤- الحالات التي ينص القانون على أن الطلاق فيها بائن بينونة صغرى ﴿كالتطليق للضرر متى ثبت للقاضي وقوع الضرر. والحكمة من هذا واضحة إذا لو أبيح للزوج مراجعة زوجته لما كان للتطليق فائدة.﴾

آثار الطلاق البائن بينونة صغرى:

- ١- زوال ملك الاستمتاع بني الزوجين، فتصير به الزوجة أجنبية.
- ٢- إذا مات أحد الزوجين أثناء العدة فلا يجري التوارث بينهما.
- ٣- يحل به مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين: الوفاة أو الطلاق.
- ٤- إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.

القسم الثاني: الطلاق البائن بينونة كبرى:

﴿هو الذي لا يملك الزوج إعادة مطلقة، لا في العدة، ولا بعدها، إلا بعد أن تتزوج من غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت، وتنتهي عدتها، عندئذ يحل له أن يعقد عليها من جديد.﴾
 ﴿وهذا النوع من الطلاق لا يكون إلا في الطلاق المكمل للثلاث، فإذا طلق زوجته التطليقة الثالثة فتحرم عليه تحريماً مؤقتاً، ويحول هذا التحريم بزواجها من غيره ودخوله بها دخولاً حقيقياً. فمجرد العقد لا يزيل التحريم، وإنما بالدخول الحقيقي بالزوجة، حتى تتحقق الحكمة من هذا الأمر، لأن تحريم المطلقة ثلاثاً على مطلقتها وتوقف رجوعها إليه على زواجها من آخر إنما ثبت عقوبة للزوج المطلق بسبب ما أقدم عليه من الطلاق الثلاث وتسارعه في هذا الأمر. والدليل على ذلك قوله تعالى:﴾

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾.

والمقصود بالطلقة في هذه الأخيرة، الطلقة الثالثة.

﴿وعليه فحتى تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها الأول يشترط ما يلي:﴾

- ١- انقضاء عدتها من هذا الطلاق.
- ٢- أن يكون الزواج الثاني زواجا صحيحاً بتوافر شروطه واكتمال أركانه.
- ٣- الدخول الحقيقي بالزوجة بعد العقد الصحيح.
- ٤- انقضاء عدتها من الزواج الثاني بعد الطلاق أو الوفاة.

آثار الطلاق البائن بينونة كبرى:

- ١- إنهاء رابطة الزوجية، وصيرورة الزوجة أجنبية من الزوج.
- ٢- لا يجري التوارث بين الزوجين حتى لو كانت الوفاة في العدة.
- ٣- يحل به الصداق المؤجل.
- ٤- تحرم المطلقة على مطلقها حرمة مؤقتة لا تزول إلا بتزوج المرأة من الغير ودخوله بها دخولاً حقيقياً.

التوكيل والتفويض في الطلاق

أولاً: التوكيل في الطلاق:

ومعناه أن ينيب الزوج شخصاً آخر في طلاق زوجته، بأن يقول له: وكلتك في طلاق زوجتي فلانة. وعليه فالتوكيل عقد بين الزوج والوكيل، وللوكيل القبول أو الرفض، فإذا رفض انتهى الأمر، وإذا قبل وطلق زوجة موكله وقع الطلاق. ولما كان الوكيل نائباً عن الزوج نيابة اتفاقية، لذا فإن يعمل وفق إرادة موكله ويتصرف تبعاً لمشيئته، ومن ثم فعليه أن يلتزم حدود الوكالة، فإن تجاوز ذلك بطل تصرفه إلا إذا أجازاه الموكل. وعليه فإذا أطلق الزوج للوكيل الأمر في الطلاق دون التقيد بمجلس التعاقد، فله أن يطلق في المجلس، وكذا بعد انتهائه، وإذا قيده بمجلس التعاقد، فليس له أن يطلق بعده، فما هو إلا سفير عن الموكل ومعبّر عن إرادته. وللموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت، فإذا عزله انتهت الوكالة، فإذا طلق بعد ذلك فلا يقع طلاقه.

ثانياً: التفويض في الطلاق:

ومعناه أن يملك الزوج زوجته تطليق نفسها منه، أو يملك غيره تطليق زوجته تمليكاً معلقاً على مشيئته، بأن يقول له طلق زوجتي فلانة إن شئت، ومن صور التفويض بالنسبة للزوجة بأن يقوله لها: أمرك بيدك ناوياً بذلك تفويضها في طلاق نفسها، أو يقول لها اختاري نفسك. والتفويض إنابة ولكنه في حق الزوجة لا يكون إلا تفويضاً حتى ولو كان بصيغة الوكالة، لأنه جعل طلاقها تبعاً لمشيئتها. أما في حق غير الزوجة فقد يكون تفويضاً إذا علق الطلاق على مشيئته، كأن يقول له طلق امرأتي إن شئت، إذ تعليق الطلاق على مشيئته تفويض إليه أمره، فإن شاء طلق وإن شاء لم يفعل، فلم يكن الأمر توكيلاً خالصاً، بل تمليكاً لأمر الطلاق وحق مشيئته، بخلاف التوكيل الخالص. ولما كان التفويض مستمداً من الزوج (الأصيل) فإن المفوض إليه لا يملك أكثر مما يملكه الأصيل. ومن هنا فإن طلاق المفوض يقع كله رجعيًا، إلا إذا كان قبل الدخول، أو في مقابل عوض، أو كان مكملًا للثلاث، فيقع بائناً، إذ هذا ما يملكه الأصيل. كما تتقيد سلطة المفوض من حيث وقت إيقاع الطلاق بحسب الصيغة. فإذا كانت صيغة التفويض مشتملة على ما يدل على التعميم في جميع الأوقات كان لمن فوض إليه الطلاق أن يوقعه في أي وقت، كأن يقول لزوجته: طلقي نفسك متى شئت. **إذا كانت صيغة التفويض مقيدة بوقت معين**، كأن يقول للمفوض: طلق زوجتي إن شئت خلال شهر المحرم، فله إيقاع الطلاق في أي جزء من الشهر، فإذا انقضى الشهر دون اختيار للطلاق، فقد زال التفويض، فلا يقع الطلاق بعد ذلك. **إذا كان التفويض مطلقاً**، دون أن تشتمل صيغته على ما يفيد التعميم في كل الأوقات، أو التقيد بزمن معين، فإنه يتقيد بالمجلس، فإذا قال للمفوض، فوضتك في طلاق زوجتي، كان من حقه أن يختار طلاقها في المجلس الذي توجه فيه الخطاب.

ثالثاً: الفرق بين التوكيل والتفويض:

- يتفق كل من التفويض والتوكيل في أن كلاهما لا يسلب حق الزوج في إيقاع الطلاق على زوجته، ويختلفان في أمور منها:
- لا يملك الزوج الرجوع عن **التفويض** بعد صدوره، إذ هو تمليك، أما **التوكيل** فيجوز الرجوع فيه، ما دام لم ينفذ ما وكل به.
- الوكيل** يعمل بإرادة الموكل ووفق مشيئته، أما **المفوض** إليه فيعمل باختياره ومشيئته هو، إذ الزوج قد ملكه هذا الحق.
- الوكيل** بالطلاق لا يتقيد بوقت إذا كان التوكيل مطلقاً بخلاف **المفوض** إليه فإنه يتقيد بالمجلس إذا كان التفويض مطلقاً، ما لم تكن صيغته تعم جميع الأوقات فله أن يطلق في أي وقت شاء.
- لا يبطل **التفويض** بجنون الزوج، لأنه في معنى التعليق، أما **التوكيل** فيبطل بجنون الزوج، لأن الجنون يخرج عن الأهلية، وخروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية يبطل الوكالة.

﴿ أكثر ما يكون تفويض الطلاق يكون من الزوج إلى زوجته، وهو ما يطلق عليه بـ (جعل العصمة بيد الزوجة) فيكون لها أن تطلق نفسها، متى أرادت دون أن يتوقف لك على إمضاء الزوج، وقد يكون هذا التفويض مدرجاً بوثيقة الزواج، وقد يكون باتفاق لاحق. والأصل في هذه المشروعية قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أُجْراً عَظِيماً﴾.

﴿ حيث أفادت هاتان الآيتان أن النبي عليه السلام خير نساءه حين طالبته بسعة النفقة بما لا يقدر عليه بين الإبقاء على رباط الزوجية وبين إنهاؤها، وبهاتين الآيتين استدل جمهور الفقهاء. على جواز تفويض الطلاق إلى الزوجة لأن ما قام به النبي - بأمر ربه - في معنى التفويض، إذ أنه جعل أمر قيام الزوجية إليهن، فإن شئن أبقينها، وإن شئن قطعنها، وهذا هو معنى التفويض، **خالف في ذلك الظاهرية.** فقالوا بعدم جوازه، إذ هو تمليك الطلاق للمرأة وهو بيد الرجل بحكم الشرع، عملاً بقوله ﷺ: **«إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»**.

﴿ **والراجع** ← ما عليه جمهور الفقهاء، إذ هو المأثور عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.

س ١٢ : تكلم باختصار عن اثنين فقط من أسباب التطبيق القضائي ؟

التطبيق القضائي

أولاً: التطبيق للعيوب

﴿ بأنه نقص بدني أو عقلي بأحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية.

وممكن تقسيم هذه العيوب إلى قسمين:

﴿ **القسم الأول: العيوب الجنسية والتناسلية،** التي تمنع الوطء أو تحول دون تمامه، ومن ثم لا يترتب عليها مقصود النكاح من تحصيل الولد وإعفاف النفس وإحصائها، ومنها ما يختص بالرجال كالجب والعنة، ومنها ما يختص بالنساء كالرتق والقرن.

﴿ **القسم الثاني: العيوب المعدية أو المنفرة:** التي يتعدى ضررها إلى الطرف الآخر، سواء بنقل المرض إليه، أو بتحقيق الخوف منه كالحال في الجنون. وهذا النوع من العيوب وإن كان يمكن أن يتحقق معه الوطء، إلا أن النفس تعاف أو تخشى من به أحدها، فلا يتحقق كمال الاستمتاع، ولا تستقيم العشرة بينهما.

﴿ هذا النوع من العيوب تشترك فيه الرجال والنساء وأبرزها الجنون والجذام والبرص.

﴿ **قد اختلف الفقهاء في مدى حق السليم في المطالبة بالفرقة والفسخ** إذا وجد بالطرف الآخر عيباً يحول دون مقاصد الزواج، ويمكن إجمال هذا الخلاف في ثلاثة مذاهب:

﴿ **المذهب الأول:** ويرى أصحابه ثبوت هذا الحق لكل من الزوجين إذا وجد بالآخر عيباً يمنع مقصود النكاح أو يحول دون تمامه، دون تفرقة في ذلك بين الزوج والزوجة. قال بذلك جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وإن اختلفوا في تعداد هذه العيوب وحصرها،

﴿ **فمنهم من حصرها في سبعة كالشافعية، ومنهم من حصرها في ثلاثة عشر عيباً كالمالكية، ومنهم من حصرها في ثمانية كالحنابلة، ومنهم من توسع في هذا الأمر ولم يحصرها في عدد معين.**

المستشار

هو ما قال به ابن القيم ومن وافقه واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة منها:

١- قوله تعالى: ﴿فَامْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِحْ بِإِحْسَانٍ﴾. حيث خير المولى عز وجل الأزواج بين **أمرين**: **الأمر الأول** ← الإمساك بالمعروف،

الأمر الثاني ← التسريح بإحسان، ولما كان الأول متعذراً لتضرر المرأة، كان اللجوء إلى الثاني وهو التسريح بإحسان، فإن استجاب الزوج لذلك كان بها، وإلا ناب عنه القاضي.

٢- قوله ﷺ: **"لا ضرر ولا ضرار"**، حيث نفى الضرر أياً كان نوعه وأياً كان محله، ولما كان إصابة أحد الزوجين بمرض يمنع من تحصيل مقاصد الزواج يلحق الضرر بالطرف الآخر، فطريق إزالة هذا الضرر هو بإعطاء الحق للسليم في طلب الفرقة.

المذهب الثاني: وهو ما قال به فقهاء الحنفية، حيث أثبتوا هذا الحق للزوجة فقط، دون الزوج، فإذا أصيبت الزوجة بمرض مهما كان خطورته فلا خيار للزوج في الفسخ، بحجة أنه يمكنه الخلاص من هذه الرابطة بالطلاق، الذي هو حق له بمقتضى الشرع.

الزوجة فلها الحق في طلب فسخ النكاح إذا وجدت بالزوج عيباً من العيوب التناسلية التي تمنع الوطء أو تحول دون تمامه، **وقصر أبو حنيفة هذه العيوب في خمس: وهي الجب والعنة والخصاء والتأخذ والخنثى**.

واستدلوا على ذلك بأننا لو لم نعط الزوجة حق الفرقة مع فوات حقها في الاستمتاع، لكان في هذا ضرر بها وظلم في حقها. وقال تعالى: **(وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا)**، وقال عليه السلام: **(لا ضرر ولا ضرار)**، فأعطوا هذا الحق إزالة للضرر ورفع للظلم.

المذهب الثالث: ويرى أصحابه أن النكاح متى تم صحيحاً، فلا يحق لأي من الطرفين المطالبة بفسخه مهما كان العيب. وهو ما قال به الظاهرية.

واستدلوا على ذلك بما روى عن عائشة - رضي الله عنها - أم امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طالق، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فتبسم ﷺ وقال: **أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك**.

فقد أفاد الحديث أن المرأة جاءت تشكو إلى رسول الله ﷺ عدم وصول زوجها إليها، وأن إحليله كهدبة الثوب، أي لا ينتشر إليها، وهو ما يعرف بالعنة، وتريد مفارقتها، ولم يجبها عليه السلام، ولم يفرق بينها وبين زوجها، فدل هذا على عدم جواز الفسخ بعيب الرجل، ويقاس على ذلك بقية العيوب.

ولعل الراجح في ذلك ما قال به جمهور الفقهاء من إعطاء حق الفسخ بالعيب لكل من الزوجين رفعاً للضرر عنهما.

نوع الفرقة الحاصلة بالعيب:

ذهب الحنفية والمالكية إلى أنها طلاق بائن، لأن فعل القاضي يضاف إلى الزوج، فكأنه طلقها بنفسه، وإنما جعل بائناً، لأن المقصود دفع الظلم عنها، وهو لا يحصل إلا إذا جعلت الطلقة بائنة.

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها فسخ، لأن الفرقة جاءت من قبل الزوجة، وهي لا تملك الطلاق.

موقف القانون:

هذا وقد عالج المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ حالة التفريق للعيب في المواد ٩، ١٠، ١١، فجاء في المادة التاسعة: للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكن المقام معه إلا بضرر، كالجنون والجزام والبرص، سواء كان ذلك العيب قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإنه تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد رضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.

وواضح من النص أن القانون أخذ برأي فقهاء الحنفية حيث قصر الحق في طلب الفرقة على الزوجة دون الزوج.

المستشار

👤 وجاء في المادة العاشرة "التفريق للعيب طلاق بائن، وذلك أخذاً بمذهب الحنفية والمالكية".
👤 وجاء في المادة الحادية عشر "يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها".
👤 وأهل الخبرة في هذا المجال هم الأطباء، إذ هم أهل الاختصاص في هذا الشأن.

ثانياً: التطبيق للضرر

👤 من حقوق الزوجة على زوجها إحسان معاملتها وعدم الإضرار بها قولاً أو فعلاً.
👤 ولكن إذا أخل الزوج بهذا الحق، وأساء إلى زوجته بما يضر بها بأن ضربها ضرباً مبرحاً أو شتمها بألفاظ خارجة، أو أكرهها على أن تعطيه مالها الخاص، أو على أن تفعل ما حرمه الله، فهل من حق الزوجة أن تلجأ إلى القضاء طالبة التفريق أم لا؟

اختلف الفقهاء في الإجابة على هذا السؤال على قولين:

👤 **القول الأول** ← ما قال به فقهاء الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة، أنه ليس لها الحق في طلب التفريق، إذ الحياة الزوجية لا تخلو من المنغصات ولو فتح هذا الباب لهدمت الكثير من الزوجات، ولفرق بين العديد من الأزواج، وإزالة هذا الضرر للزوجة أن تطلب من القاضي تعزيره زوجها وزجره بما يراه رادعاً له، وإن اشتد الخلاف بينهما، بعث القاضي حكمين ليقوما بالإصلاح بينهما عملاً بقوله تعالى:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴾.

👤 فمهمة الحكمين قاصرة على محاولة الإصلاح بين الزوجين وإزالة أسباب الخلاف، دون أن يكون لهما لاحق في التفريق، والذي ما زال باقياً للزوج بحسب الأصل.

👤 **القول الثاني** ← ما قال به المالكية، ومن وافقهم أنه يجوز للزوجة طلب التفريق لإساءة العشرة والإضرار بها، فإن صبرت على المعيشة راجية الإصلاح، فلها ذلك، وإن شاءت طلبت التفريق، فإن أجابها الزوج، كان بها، وإن امتنع ناب عنه القاضي وطلقها طلاقاً بائناً.

👤 وحجتهم في ذلك قوله ﷺ: "لا ضرر لا ضرار".

الراجح:

👤 ولعل الراجح في ذلك ما قال به فقهاء المالكية ومن وافقهم بثبوت الحق للزوجة في طلب التفريق لإساءة العشرة حتى لا تنقلب الحياة الزوجية من المحبة والمودة إلى النزاع والشقاق، خاصة وأن هذه الآثار لا تقتصر على الزوجين فحسب، وإنما تتعدى إلى نسلهما، بل إلى كثير ممن له بهما علاقة، فإزالة لهذه الأضرار قلنا برجحان رأي المالكية.

نوع الفرقة الحاصلة بالضرر:

👤 يقع الطلاق بالضرر عند القائلين به طلاقاً بائناً، حتى يحقق الهدف منه برفع الضرر عن الزوجة، ومن ثم فليس من حق الزوج مراجعة الزوجة في العدة.

👤 ولا يقضي القاضي بالتطليق إلا بعد التثبت من وقوع الضرر بالطرق الشرعية كالبينة والإقرار من الزوج، والتقارير الطبية إذا وصل الضرر إلى ذلك.

👤 هذا وقد أخذ المشرع المصري برأي فقهاء المالكية من إعطاء الحق للزوجة في طلب الفرقة إذا أساء الزوج عشرتها ونالها من ذلك ضرر لا تستطيع تحمله، ونظم أحكام هذه الفرقة، فقد جاء في المادة السادسة إذا ادعت الزوجة إضرار زوجها بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثاله يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعض القاضي حكمين على الوجه المبين بالمواد:

👤 **المادة السابعة:** يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من آل الزوجين إن أمكن.

المادة الثامنة:

أ- يشمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهم على أن لا تجاوز ستة أشهر، وتخطر المحكمة الحكمين والخصوم بذلك، وعليهما تحليق كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.

ب- يجوز للمحكمة أن تعطي للمحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة شهور، فإن لم يقدموا تقريرهما اعتبرهما غير متفقين.

المستشار

﴿المادة التاسعة﴾: لا يؤثر في سير عمل الحكّمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكّمي متى تم إخطاره، وعلى الحكّمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبدّلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.

﴿المادة العاشرة﴾: إذا عجز الحكّمان عن الإصلاح:

- أ- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكّمان التفريق بطلقة بئنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
- ب- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تلزم به الزوجة.
- ج- وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق دون بدل، أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
- د- وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكّمان تفريقاً دون بدل.

﴿المادة الحادية عشر﴾: على الحكّمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح، وحلفته اليمين المبيّنة. وإذا اختلفوا ولم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة في التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بئنة.

ثالثاً: التطبيق لعدم الإنفاق

﴿يجب على الزوج بحكم الشرع الإنفاق على زوجته بتوفير ما تحتاج إليه من مأكل وكسوة ومسكن ونحو ذلك، فإن امتنع عن الإنفاق عليها مع قدرته على نحو ذلك، فإن كان له مال ظاهر يمكنها أخذ النفقة منه بنفسها أو بوساطة القاضي فلا يحق لها طلب التفريق، لإمكان الحصول على النفقة.﴾

﴿يشهد لهذا ما روى أن هنداً بن عتبة امرأة أبي سفيان جاءت إلى الرسول ﷺ وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت بغير علمه، فهل عليّ من جناح؟ فقال لها رسول الله ﷺ: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك".﴾

﴿إذا لم تتمكن من الحصول على النفقة إما لعدم علمها بمكان ماله، أو لإعساره بها، ولم تصبر الزوجة على ذلك، وضاق بها الحال، فهل يحق لها أن تلجأ إلى القضاء طالبة التفريق؟﴾

﴿اختلفت نظرة الفقهاء في الإجابة على هذا السؤال على ثلاثة مذاهب على النحو التالي:

١- **المذهب الأول** ← ويرى أصحابه أن من حق الزوجة طلب التفريق للإعسار. فقال بذلك المالكية والشافعية على الراجح والحنابلة. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قال تعالى: ﴿فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِحِي بِإِحْسَانٍ﴾. حيث خير الله الزوج بين أمرين:

الأمر الأول ← إمساكه بمعروف.

الأمر الثاني ← التسريح بإحسان، ولما كان الإمساك بالمعروف لا يتأتى مع الإعسار بالنفقة تعين المصير إلى الثاني وهو التسريح بإحسان، سواء عن طريق الزوج اختياراً، أو عن طريق القاضي بالإناابة.

٢- قوله ﷺ: **"لا ضرر ولا ضرار"**. وإعسار الزوج بالنفقة يؤدي إلى الإضرار بالزوجة ما دام لم ترض بالمعيشة معه في ظل إعساره، وطريق إزالة هذا الضرر إجابة طلبها بالتفريق.

٣- **المذهب الثاني** ← ويرى أصحابه عدم أحقية المرأة في طلب التفريق للإعسار بالنفقة، وإنما ترفع الأمر للقاضي فيأمره بالاستدانة لبنفقه عليها، أو تستدين من وليها الذي كان ملزماً بالإنفاق عليها قبل الزواج ويصير ديناً على الزوج تطالبه به إذا أيسر. قال بذلك الحنفية وبعض الشافعية والظاهرية.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾.

حيث أمر الله الزوج أن ينفق على قدر سعته وطاقته، وإذا أعسر ولم يجد سبباً يمكنه به تحصيل النفقة، فلا تكليف عليه بدلالة الآية، ومن ثم لا يكون ذلك سبباً للتفريق بينه وبين زوجته.

٢- أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كان فيهم الموسر وفيهم المعسر، بل إن معسرهم أكثر من موسرهم، ولم يؤثر أن النبي ﷺ فرق بين زوجين من الإعسار بالنفقة، ولو حدث لنقل إلينا، علماً بأن التفريق للإعسار لو كان حقاً للزوجة لطلبت إحداهن ذلك، وهذا يدل على عدم حق الزوجة في الفرقة للإعسار.

المستشار

🔴 **المذهب الثالث** وهو ما قال به ابن القيم، حيث فصل الأمر تفصيلاً حسناً، مؤداه: أنه لا يحق للزوجة طلب الفسخ لإعسار الزوج إلا في **حالتين**:

🔵 **الحالة الأولى** ← إذا دلس عليها أو أغرها عند الزواج بأنه ذو مال وفير وبهرها بمظهره فاعتقدت أنه ميسور الحال، ورضيت به، وأقدمت على الزواج منه بناء على ذلك، ثم اكتشفت حقيقته، وتبين لها أنه كاذب فيما أخبرها به، فلها طلب الفسخ، للخلل في رضاها، إذا رضاه، لم يكن على أساس سليم.

🔵 **الحالة الثانية** ← إذا كان ذا مال وامتنع عن الإنفاق عليها، ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم، فلها الفسخ لرفع ظلمه وإزالة الضرر عنها. أما إن تزوجته عالمة بعسره، وضيق يده، أو كان موسراً، ثم تغيرت ظروفه وافتقر حاله، فلا يحق له أن تطلق الفرقة منه، لأن طلبها في هذه الحالة يتنافى مع مكارم الأخلاق، كما يعتبر الفسخ هنا سبباً يهدد استقرار الأسرة كلما تغيرت ظروف الزوج وأصيب بالعسر بعد اليسر.

🔴 وهذا الرأي هو ما نرجحه لما وجه به، علماً بأن هذه الآراء لا تخلو من مناقشات واعتراضات ليس هنا محلها.

نوع الفرق الحاصلة بالإعسار:

🔴 **اختلف القائلون بالإعسار في نوع الفرقة الحاصلة به على قولين:**

🔵 **القول الأول** ← وهو ما قال به فقهاء المالكية أن الفرقة في هذه الحالة **طلاق رجعي** يحق للزوج أن يراجع زوجته أثناء فترة العدة إذا زال السبب الدافع إلى الفرقة، ويتحقق ذلك بإيسار الزوج وقدرته على الإنفاق على زوجته، وكذلك باستعداده للإنفاق عليها، إذا كان سبب الفرقة امتناعه عن الإنفاق.

🔵 **القول الثاني** ← وهو ما قال به الشافعية والحنابلة أن **الفرقة فسخ**، ومن ثم فلا بد من الرفع إلى القاضي ليثبت الإعسار، فإذا طلق كان فسخاً، ومن ثم فلا يحتسب من عدد الطلقات إذا استأنف الزوجان حياتهما مرة ثانية بعد زوال الفسخ.

موقف القانون من التفريق لعدم الإنفاق:

🔴 نظم القانون المصري التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق في نصوص المواد الرابعة والخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.

🔴 جاء في المادة الرابعة (إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكنه أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، وإن ادعى الفقر فإن لم يثبت طلق حالاً، وأن أثبت أنه مهله مدة لا تزيد عن شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك).

🔴 جاء في المادة الخامسة (إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالفقه في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي في الحال وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة).

🔴 جاء في المادة السادسة "تطبيق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا أثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة".

رابعاً: التطبيق لغياب الزوج أو حبسه

أ- التطبيق لغياب الزوج

🔴 من مقاصد الزواج إعفاف الزوجة وتحصينها من الوقوع في الزلل، ومن أهدافه أن يخيم على بيت الزوجية المحبة والمودة وأن يحوطه السكن والإطمئنان، ولا يتأتى ذلك إلا إذا جمع الزوجان مكاناً واحداً. فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة، وتضررت الزوجة من ذلك، وخشيت على نفسها من الفتنة، فهل يجوز لها طلب التطبيق عن طريق القضاء، وهل تجاب إلى ذلك؟

🔴 **اختلف الفقهاء في الإجابة على هذا التساؤل على قولين:**

🔵 **القول الأول** ← ما قال به فقهاء الحنفية والشافعية أنه **لا يحق لها اللجوء إلى القضاء ولا تجاب لطلبها**، وعليها أن تصبر حتى يعود، وذلك لعدم وجود دليل صحيح يسوغ لها هذا الطلب.

🔵 **القول الثاني** ← وهو ما قال به فقهاء المالكية والحنابلة حيث، **أجازوا طلب التطبيق لغياب الزوج متى تضررت الزوجة من ذلك وخشيت على نفسها من الفتنة**، حتى لو ترك لها زوجها مالا للنفقة، لأن الضرر هنا ليس لعدم النفقة، وإنما لبعد زوجها عنها.

المستشار

❦ يمكن أن يستدل لهذا القول بقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"، وقد وقع الضرر هنا مع الزوجة، وطريق رفعه التطليق.

❦ **اختلف القائلون بهذا القول في حدود الغيبة التي تبيح التفريق:**

❦ **يرى المالكية** في المعتمد عندهم أن حد الغيبة سنة وفي قول مرجوح في المذهب ثلاث سنوات، دون تفرقة في سبب الغيبة، فيستوي أن تكون بعذر كالسفر للعمل، أو في بعثة علمية، ويستوي أن تكون بغير عذر، ما دام تحقق البعد والغياب عن الزوجة.

❦ **يرى الحنابلة** أن حد الغيبة ستة أشهر متى كانت بغير عذر، أما إذا كانت بعذر، فلا حق للزوجة في طلب التطليق.

❦ اتفق القائلون بالفرقة على أن الغيبة إذا كانت بعيدة بحيث لا يمكن وصول الرسائل إليه، أو يمكن بعد زمن طويل، فتكون سبباً للتفريق في الحال بدون إعدار.

❦ إن كانت قريبة فلا يصح التفريق إلا بعد الإنذار إليه بأن يقدم إلى زوجته أو بنقلها إليه أو يطلق، فإن استجاب كان بها، وإلا ناب عنه القاضي في الطلاق بعد إمهاله مدة أملاً في عودته حسب ما يؤديه إليه اجتهاده.

نوع الفرقة الحاصلة بالغياب:

❦ يرى المالكية أن الفرقة تقع طلاقاً بائناً، إذا الغرض منها رفع الضرر عن الزوجة، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان الطلاق بائناً.

❦ يرى الحنابلة أن الفرقة تقع فسخاً، وليست طلاقاً، لأنها من قبل الزوجة، وكل فرقة من قبل الزوجة تقع فسخاً، وعليه فإذا عاد الزوج، ورغب الإثبات في إعادة الحياة الزوجية مرة ثانية، فلا تحسب هذه الفرقة من عدد الطلاقات التي يملكها الزوج.

ب- النظيف لحبس الزوج:

❦ إذا حكم على الزوج بالحبس في جريمة ارتكبتها، فهل يحق للزوجة طلب التفريق لبعدها عنها وتضررها من ذلك رغم أن مكانه معلوم؟

❦ يرى الحنفية والشافعية عدم جواز ذلك تأسيساً على أنهم لا يعطون للزوجة هذا الحق في حال غياب الزوج، بل هنا أولى لأن مكانه معلوم ويمكن الوصول إليه.

❦ قياس مذهب المالكية أحقية زوجة المحبوس في طلب التفريق ما دامت تتضرر من ذلك وتخاف على نفسها من الفتنة، إذ مناط التفريق عندهم هو بعد الزوج عن زوجته، سواء كان باختياره أو قهراً عنه، لأن الزوجة يلحقها ضرر من هذا البعد، وهذا المعنى متحقق في زوجة المحبوس.

❦ قياس مذهب الحنابلة عدم أحقية زوجة المحبوس طلب التفريق، إذ غيابه بعذر وهم لا يرون التفريق للغيبة إذا كان لعذر.

موقف القانون من التفريق بين الزوجين بسبب الغيبة والحبس:

❦ إذا غاب الزوج سنة كاملة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقاً بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه".

❦ "إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدر عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بتطليقه طلاقاً بائناً وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا أعذار وضرب أجل".

❦ "لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه".

❦ **وعليه يشترط لجواز التطليق لحبس الزوج ما يلي:**

- ١- أن تكون مدة الحبس ثلاث سنوات فأكثر.
- ٢- أن يكون الحكم باتاً ونهائياً.
- ٣- أن يكون الزوج قد قضى سنة من حبسه لأنها هي المدة التي اعتبرها القانون بالنسبة للغائب.

الفرق المشابهة للطلاق

س ١٣ : تكلم عن الخلع مبيناً أركانه والأثار المترتبة عليه ؟

أولاً : الخلع

يطلق الخلع في اللغة على النزع والإزالة.

وسمي الخلع بذلك لأن الله تعالى جعل كلا من الزوجين لباساً للآخر، قال تعالى:

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾

وكان الزوجين إذا لجأ إلى هذا الطريق لإنهاء الزوجية فقد خلع كل منهما لباس صاحبه.

وشرعاً حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع وما في معناه نظير عوض تلزم به الزوجة.

والخلع مشروع والأصل في مشروعيته القرآن والسنة والإجماع.

القرآن ﴿ فقولوه تعالى:

﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَتَّخِذُوا أَلًا بَيْنَهُمَا أَوْ يَتَّخِذُوا أَلًا بَيْنَهُمَا فَمَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾

فقوله "فلا جناح عليهما" دليل على الإباحة والمشروعية، والمعنى فلا إثم ولا حرج عليهما إذا استحكم

الخلاف بينهما ولم تطق المرأة معاشرته زوجها والاستمرار معه ولم تجد خلاصاً من ذلك إلا بافتداء

نفسها بشيء من المال حتى تخلص من عناء الزوجية إذا رضي الزوج بذلك، وهذا معنى الخلع.

أما السنة ﴿ فما روى عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله ﷺ

، فقالت: يا رسول الله: إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ:

"أتردين عليه حديثه؟ قالت: نعم، فقال رسول الله ﷺ ثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة".

أما الإجماع ﴿ فقد اتفقت كلمة الفقهاء على جواز الخلع إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه كسوء العشرة

والبغض النفسي للزوج، وخشيت الزوجة أن يؤدي بها ذلك إلى التفريط في حقه. وإذا كان الخلع

مشروعاً فلا تلجأ الزوجة إليه إلا إذا كانت هناك ضرورة تبرر ذلك.

ولا تتعجل الزوجة في هذا الأمر - دون سبب - لأنها بهذا تهدم أسرة وتشرد أولاداً وتبعد عن أبواب

الجنة. قال ﷺ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرْجُ رَأْحَةَ الْجَنَّةِ".

أ- أركان الخلع وشروطه:

لا يكتمل الخلع إلا بزواج (المخالع) وزوجته (المختلعة) وصيغة يتم بها الخلع. وعوض تلزم به الزوجة،

فهذه أركان أربعة للخلع، ولكن ركن شرطه على النحو التالي:

١- يشترط في الزوج (المخالع) أن يكون مما يصح طلاقه، لأن الخلع إنهاء لعقدة الزواج، وعليه فيجب أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً .

٢- أن تكون الزوجة محلاً للطلاق، بأن تكون هناك علاقة زوجية صحيحة مستمرة وقائمة بينهما .

٣- أن تكون الزوجة من أهل التبرع بأن تكون عاقلة رشيدة .

٤- أن تكون الصيغة بلفظ الخلع أو بلفظ يؤدي معناه كالإبراء والافتداء، كأن يقول لها خالعتك على مبلغ كذا، أو افتدي نفسك بكذا.

٥- أن يكون الخلع نظير عوض تدفعه الزوجة، إذ هي التي ترغب في الخلاص من الزوجية، فعليها أن تعوض زوجها حتى يمكنه استئناف حياة زوجية أخرى. وعليه فإذا خلت صيغة الخلع من العوض لم يكن خلعاً وإنما كان من كنايات الطلاق.

ب- مقدار العوض في الخلع:

اختلف الفقهاء في مقدار العوض الذي تفتدي به الزوجة نفسها للخلاص من الزوجية التي تبغضها، وذلك على مذهبين:

المذهب الأول ← ما قال به جمهور الفقهاء أنه يجوز للزوج أن يأخذ من الزوجة ما يتم الاتفاق عليه بينهما، سواء في حدود المهر المسمى، أم أقل عنه، أم أكثر لعموم قوله تعالى:

﴿قُلْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾. حيث أفاد هذا العموم صحة الخلع أياً كان مقدار العوض.

المذهب الثاني ← ما قال به البعض أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما دفعه إليها. واحتجوا بما جاء في قصة امرأة ثابت بن قيس أن رسول الله ﷺ قال لها:

"أتردين عليه حديقته" قالت: نعم وزيادة، فقال النبي ﷺ: وأما الزيادة فلا ولكن حديقته".

فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قبلت قضاء رسول الله ﷺ.

وقد أجيب عن ذلك من قبل أصحاب المذهب الأول بأن عبارة (أما الزيادة فلا) لم يثبت رفعها.

الراجح:

هو الأول لأن سند الخلع الأول وهو النص القرآني قاطع في إفادته للكثير والقليل بإطلاقه. وأما الحديث الذي ساقه أصحاب الرأي الثاني، فيستفاد منه بيان الأفضل، فمن الأفضل ألا يأخذ الزوج من الزوجة أكثر مما دفعه لها.

يشترط كذلك في الخلع أن يتم بتراضي الزوجين، لأنه يترتب عليه التزامات وحقوق متبادلة بين كل من الزوجين، فهو يسقط حقوق الزوج قبل زوجته، ويلزم الزوجة بالعوض الذي تم الاتفاق عليه، ومن ثم اشترط رضاها معاً.

ج- نوع الفرقة الحاصلة بالخلع:

إذا تم الخلع بشروطه فهل يقع طلاقاً أم فسخاً؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول ← ويرى أصحابه أن الخلع يقع طلاقاً **بائناً**. واحتجوا لذلك بأنه لو كان فسخاً لما صح بالزيادة على الصداق المسمى، ولما جاز على غير الصداق، والخلع كما سبق يصح على أي مال قليلاً كان أم كثيراً. كما أن الخلع يتم برضا الزوج شأن الطلاق، بخلاف الفسخ فلا يكون للزوج فيه اختيار. **القول الثاني** ← ويرى أصحابه أن الفرقة بالخلع تقع فسخاً، قال بذلك الشافعي في قول وأحمد وإسحاق وأبو ثور. واحتجوا على ذلك بأن الله تعالى ذكر الطلاق بقوله: "الطلاق مرتان" ثم ذكر بعد الافتداء بقوله: **﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْقَهُا بُدُودَ اللَّهِ مَوْلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾**.

ثم قال: **﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾** فلو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق الذي لا يحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع.

وأجاب الأولون بأن الآية إنما تضمنت حكم الافتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع الطلاق، لا أنه شيء غير الطلاق. وتظهر ثمرة هذا الخلاف بين القولين في حالة ما إذا سبق الخلع تطليقتان.

فإذا قلنا أن الخلع طلاق وتم الخلع فتحرم الزوجة على مطلقها ولا تحل له إلا إذا تزوجت من غيره، وإن قلنا إنه فسخ لا يحتسب عليه شيء. فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعهما وأراد أن يتزوجها كان له ذلك وإن لم تنكح زوجاً غيره، إذ الخلع لا يحتسب شيئاً.

د- الآثار المترتبة على الخلع:

إذا وقع الخلع بعد توافر شروطه ترتبت عليه الأحكام الآتية:

- ١- وقوع الفرقة بين الزوجين على الخلاف السابق في كونها طلاقاً بائناً أم فسخاً.
- ٢- لزوم ما اتفقا عليه الزوجان من العوض، سواء كان من الأموال السائلة أو من غيرها، وسواء كان هو المهر كله أو بعضه أو أكثر منه، على وفق ما تم التراضي عليه.
- ٣- سقوط الحقوق المالية الثابتة وقت الخلع لكل منهما قبل الآخر المتعلقة بالزواج التي وقع منه الخلع كالمهر الذي لم تقبضه الزوجة، والنفقة المتجمدة، ومؤخر الصداق ويسقط كذلك حقوق الزوج المالية كالنفقة المعجلة التي دفعها لزوجته قبل الخلع.
- ٤- لا تسقط بالخلع شيء من الديون أو الحقوق التي لأحد الزوجين على الآخر والتي لا تتعلق بموضوع الزواج كالقرض والرهن والوديعة.
- ٥- لا تسقط نفقة العدة إلا بالنص الصريح عليها بأن تجعل عوضاً في الخلع.

تتناول هذا القانون حكم الخلع حيث نص عليه في المادة عشرين منه وهي التي تقول: (للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه إياها حكمت بتطبيقها عليه).

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندها لحكمين لموالة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم، أو أي حق من حقوقهم. ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

ثانياً: الإيلاء

أ- تعريف الإيلاء:

الإيلاء في اللغة اليمين. وفي اصطلاح الشرع ← حلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته على عدم قربان امرأته مطلقاً أو فوق أربعة أشهر.

والأصل فيه قوله تعالى:

﴿لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

وهو نوع من الإساءة ولون من الإيذاء في حق المرأة، وكان شائعاً في الجاهلية وصدر الإسلام.

قال ابن عباس: كان إيلاء الجاهلية السنة والستين وأكثر من ذلك يقصدون بذلك إيذاء المرأة، فوقت لهم أربعة أشهر، فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكيم.

وقد حرص الشرع في إقراره الإيلاء على مراعاة حق المرأة في عدم الإضرار بها ودفع الظلم عنها حيث جعل له حداً أقصى لا يتجاوزه وهو أربعة أشهر، وهي أقصى مدى لاحتمال هجر الزوج وبعده عنها.

وتبدو الحكمة في تشريع الإيلاء في أن الشارع الحكيم، وهو الذي خلق النفس البشرية ويعلم بما يصلحها-

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

ولم يعتمد الإسلام إلى تحريم هذا الإيلاء منذ البداية، لأنه قد يكون علاجاً نافعاً في بعض الحالات للزوجة المستكبرة العنيدة، كما قد يكون فرصة للتنفيس عن ثورة غضب تعود بعدها الحياة أنشط وأقوى.

ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يحرم هذا الإيلاء، ولكنه مع ذلك لم يترك للرجل مطلق التصرف في مثل هذه الظروف فقد يكون ظالماً يريد إيذاء زوجته والإضرار بها، فوضع حداً للإيلاء وهو أربعة أشهر، فإن فاء قبل تمام هذه المدة ورجع إلى زوجته وقام بواجباته الزوجية، فلا يعتبر هذا طلاقاً، وعليه أن يكفر عن يمينه، وإن مضت المدة دون عودة إلى الزوجة، فللزوجة الحق في الطلاق رفعا للظلم ودفعاً للضرر، فإن طلق اختياراً كان بها، وإما طلق عليه القاضي.

ب- شروط الإيلاء:

- ١- أن يكون الزوج الحالف بالغاً عاقلاً قادراً على المعاشرة الجنسية.
- ٢- أن تكون الزوجة المحلوف عليها زوجة في نكاح صحيح وأن تكون علاقة الزوجية قائمة حقيقية أو حكماً.
- ٣- أن يحلف على ترك الوطء في المحل المأذون فيه شرعاً، لأنه الذي يحصل الضرر به، فإن حلف ألا يطأها في الدبر، أو فيما دون الفرج لم يكن مولياً لانتفاء الضرر.
- ٤- أن يكون الحلف بالله أو بصفة من صفاته.

ج۔ حکم الایلاء:

🕌 إذا حلف الزوج على عدم إتيان زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر فلا يخلو الحال من أمرين:

الأمر الأول  أن يجامعها قبل مضي أربعة أشهر، وهنا يقع في يمينه وتلزمه الكفارة (كفارة اليمين) وينتهي الإيلاء.

🕌 هذا إذا كان قادراً على الجماع، فإن عجز عنه لمرضه أو لمرضها وامتد العجز إلى آخر مدة الإيلاء، يكون الفيء - الرجوع- بالقول، كأن يقول: رجعت عما قلت، أو فئت إلى زوجتي.

 **الأمر الثاني** ← أن تمضي المدة دون فيء، سواء بالفعل، أو بالقول عند العجز، وفي هذه الحالة يكون قد بر بيمينه فلا تلزمه الكفارة، ولكن هل يعد ذلك طلاقاً؟

اختلاف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول ➡ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن **ذلك لا يعتبر طلاقاً**، فلا يقع الطلاق بمضي المدة، لأن الله تعالى خير المولى في الآية بين أمرين: - الفئنة بالرجوع إلى زوجته وإتيان المحلوف عليه، وبين الطلاق، فلو كان الطلاق واقعاً بمضي المدة لما كان للتخيير فائدة. فإن امتنع عنها طلق عليه القاضي دفعاً للضرر عن الزوجة، متى طلبت الزوجة ذلك.

14 **القول الثاني** ← يقع الطلاق بمضي المدة، دون حاجة إلى إيقاعه من قبل الزوج، أو حكم القاضي لإساءة الزوج في استعمال حقه حيث امتنع عن وطء زوجته بدون عذر وألحق الضرر بها.

🌟 **والأولى بالرجحان القول الأول** من عدم وقوع الطلاق بعد مضي المدة مباشرة، وإنما لا بد من طلاق من الزوج أو تطليق من القاضي إن أبى الزوج، إذ لا دليل للرأي الثاني لا من كتاب ولا سنة ولا قول صحابي، فضلاً عن خلوه من تحقيق أي مصلحة لأي فرد من أفراد الأسرة.

د- نوع الفرقة الحاصلة بالإبراء:

🕌 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تطليق القاضي بين الزوجين إذا امتنع الزوج عن الفیئة بعد مضي المدة يعتبر طلاقاً رجعیاً إذا لم یقم دلیل على أنه طلاق بائن، ولأنه طلاق امرأة مدخول بها من غیر عوض.

🕌 وذهب أبو حنیفة إلى أنه طلاق بائن، لأنه لتخلیص المرأة من الظلم، فلو كان رجعیاً لأمكن مراجعتها فی العدة، لأنها حق له، وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة ولا یزول عنها الضرر ولا یندفع عنها الظلم.

س ١٤ : تكلم عن الظهار مبيناً شروطه وحكمه وأثره ؟

ثالثاً: الظهار

أ- تعريف الظهار:

🕌 **الظهار في اللغة** ← مصدر ظاهر، وهو مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي.

🕌 **في اصطلاح الشرع** ← تشبيه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على جهة التأييد أو بجزء منها لا يحل له النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ.

والظاهر من الأمور المنكرة شرعاً، وهو محرم بنص القرآن الكريم قال تعالى:

﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهُاتُكُم إِلَّا الْأَنْثَىٰ وَلَكُمْ فِيهِمْ أَنْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ مُكَرَّمًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ﴾

فأفادت الآية حرمة الظهار من وجوه:

🕌 قوله تعالى: **"ما هن أمهاتهم"** حيث إن ذلك تكذيب للمظاهر، فالزوجة ليست كالأم في التحريم.

ﷻ أن الله سماه منكراً وسماه زوراً.

🕌 ثم اختتم الآية بقوله: "وإن الله لعفو غفور، والعفو والمغفرة لا يكونان إلا عن ذنب.

🕌 وقد انعقد الإجماع على تحريمه، ومن ثم ينبغي اجتنابه وعدم الإقدام عليه.

﴿والظهار نوع من الإساءة إلى الزوجة، ولون من ألوان الإيذاء في حقها كالحال في الإيلاء، وكان العرب في الجاهلية يلجأون إليه إضراراً بالزوجة ويقصدون بذلك تحريم المرأة تحريماً مؤبداً حيث كان أشد من الطلاق، فلما جاء الإسلام لم يعرض إليه أول الأمر حتى ظاهر أوس بن الصامت بعد أن طعن في السن من زوجته خولة بنت ثعلبة بسبب مراجعتها له في بعض ما أمرها به، ولما هدأت نفسه راودها عن نفسها فأبت عليه ذلك حتى تستشير رسول الله ﷺ، وذهبت إليه عليه السلام وأخبرته بما حدث من زوجها بعد أن كبرت سنه ووجود أولاد بينهما لا يستقر لهما قرار مع أحدهما وكان رسول الله ﷺ يقول لها: انقي الله فإنه زوجك وابن عمك وقد كبر فاحسني إليه، فأخذت تجادله ونشكته إلى الله حالها وما صارت إليه، فنزل عليه الوحي مبيناً حكم الظهار في مسنده سورة المجادلة. وهو قوله تعالى

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ إلى آخر الآيات.

﴿فلما نزلت هذه الآيات قال لها رسول الله: مريه فليعتق رقبة، فقالت لا يجد ذلك يا رسول الله، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكيناً، قالت: ما عنده شيء يتصدق به، قال: فأني سأعينه بعرق من تمر، قالت: وأنا أعينه بعرق آخر، قال: لقد أحسنت، إذهبي فأطعمي عنه ستين مسكيناً.﴾

﴿أبطل الإسلام ظهار الجاهلية وألغى أثره في التحريم المؤبد، فلم يجعله طلاقاً واعتبره منكراً من القول.﴾

ب- شروط الظهار:

- ١- أن يكون الزوج المظاهر يكون بالغاً عاقلاً مختاراً.
 - ٢- أن تكون المرأة المظاهر منها زوجة في عقد صحيح قائم.
 - ٣- أن يتم التشبيه بامرأة محرمة على الزوج تحريماً مؤبداً.
 - ٤- أن تكون الصيغة صريحة في الظهار كأن يقول لها: أنت علي كظهر أمي .
- ﴿قد رجح ابن قدامة اعتبار القرينة هنا، فإن وجدت قرينة تدل على الظهار كأن يخرج مخرج الحلف، كأن يقول: إن فعلت كذا فأنت علي مثل أمي، أو قال ذلك حال الخصومة والغضب، كان ظهاراً، وإن لم يوجد شيء من ذلك فليس بظهار، لأنه محتمل لغير الظهار احتمالاً كثيراً، فلا يتعين الظهار فيه بغير دليل.﴾

وهو قول له وجاهته:

ج- حكم الظهار وأثره:

﴿إذا ظاهر الزوج من زوجته وتحققت شروط صحة الظهار فيحرم عليه قربان زوجته والاستمتاع بها بأي وجه من وجوه الاستمتاع، كما يحرم على المرأة أن تمكنه من نفسها حتى يؤدي الكفارة، فإن جامعها قبل أداء الكفارة كان عاصياً لارتكابه فعلاً محرماً، وعليه أن يتوب عن هذه المعصية ولا يعود إلى قربانها ثانياً حتى يكفر.﴾

﴿وإنما حرم على الزوج إتيان زوجته قبل الكفارة لقوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا﴾.

﴿ولقوله ﷺ: "للرجل الذي ظاهر من زوجته" لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله" والذي أمره الله به هو أداء الكفارة.﴾

﴿والكفارة الواجبة على المظاهر هي المشار إليه في قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوَعُّظٌ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

المستشار

أولاً: عتق رقبة:

🕌 تحرير إنسان من ذل العبودية وظلامها إلى عز الحرية، ونظراً لإلغاء الرق وتحريمه دولياً، فلا داعي لتفصيل أمره.

ثانياً: صيام شهرين متتابعين:

🕌 **شرط في الصيام المتتابع،** فلا يفصل بينها بفطر، كان بعذر كسفر ومرض، أو بغير عذر على الراجح، ولا يصح أن يكون فيهما شهر رمضان لانقطاع التتابع. فلو جاز صيام شهر رمضان عن كفارة الظهار لكان فيه إبطال لما أوجبه الله.

🕌 ولا يصح أن يتخلل صوم الشهرين بشيء من الأيام الخمسة المنهي عن صومها وهي يوما العيد وأيام التشريق، لحرمة الصوم فيها، والحرام لا يتأدى به الواجب.

🕌 فإذا أفطر خلال الشهرين، أو تخلل الشهران شهر رمضان أو أحد الأيام المنهي عنها فسد صومه، ولزمه استئناف الصوم من جديد لانقطاع التتابع.

ثالثاً: إطعام ستين مسكيناً:

🕌 هذا هو الخيار الثالث في أداء كفارة الظهار ولا يلجأ إليه المظاهر إلا عند العجز عن الصيام لمرض لا يرجى شفاؤه، أو كبر سن لا يقوى معه على الصيام. والواجب عليه هنا أن يقدم لهم وجبه كاملة غذاء وعشاء من أوسط ما يطعم منه أهله وأولاده.

🕌 ويجوز أن يطعم ستين مسكيناً في يوم واحد كرأي جمهور الفقهاء، كما يجزئه أن يطعم مسكيناً في ستين يوماً كما يرى أبو حنيفة.

🕌 ولا يجب التتابع في الإطعام .

🕌 ويستوي أن يقدم الطعام عيناً لمستحقه، كما يستوي أن يخرج القيمة كما يرى أبو حنيفة.

🕌 ومستحقو الكفارة هم المساكين الذين يعطون من الزكاة ويدخل فيهم الفقراء، لأن فيهم المسكنة وزيادة.

🕌 ومتى أتى المظاهر بالكفارة حل له قربان زوجته والاستمتاع بها على الوجه المشروع وإن امتنع عن التفكير فإن صبرت الزوجة ولم تشك من ذلك، فهذا أمرها، وعليها ألا تمكنه منها حتى يؤدي للكفارة.

🕌 وإن لم تصبر على هذا الأمر وتضررت من ذلك، فمن حقها أن تلجأ إلى القضاء، لرفع الظلم الواقع عليها، وعلى القاضي أن يخبر الزوج بين التكفير وبين الطلاق ويحمله على ذلك بالحبس أو غيره، إذ من أخص مهامه رفع الظلم، فإن ادعى الزوج أنه كفر صدق في دعواه ما لم يكن معروفاً بالكذب.

رابعاً: اللعان

أ- اللعان في اللغة:

🕌 الطرد والإبعاد. وفي الشرع عبارة عن كلمات مخصوصة معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطح فراشه وألحق به العار أو إلى نفي الولد.

🕌 وقد جعله الله وسيلة للزوج لدرء حد القذف عنه إذا رمى زوجته بالزنا بعد ضبطه إياها تزني مع غيره، وهو يرى ذلك رأي العين، ولم تسعفه الظروف بأن يقيم البينة الشرعية على هذه الجريمة المنكرة.

🕌 كما هو وسيلة أيضاً للتبرء من نسب ولد زوجته إليه إذا ما تأكد بأنه ليس منه، كأن يولد لأقل من مدة الحمل، أو لأكثرها منذ وطئه إياها.

ب- أصل مشروعية اللعان:

🕌 يستمد اللعان بمفهومه السابق مشروعيته من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ

شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ

اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَذَرُهَا عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

ﷺ وجاء في سبب نزول هذه الآيات أن هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول اله بشريك بن سحماء، فقال النبي ﷺ: **"البينة: أوجد في ظهرك"**، فقال يا رسول الله أوجد أحدنا مع امرأته رجلاً ثم يخرج يلتمس البينة؟ فجعل رسول الله يقول له: **"البينة أوجد في ظهرك"** فقال هلال: والله الذي بعثك بالحق إني لصادق ليزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. ﷺ فنزل جبريل بآيات اللعان "والذين يرمون أزواجهم...إلى آخر الآيات.

ج- شروط اللعان:

- ١- **أن تكون علاقة الزوجية قائمة حقيقية أو حكماً بين المتلاعنين عند قذف الزوج زوجته بالزنا، ويستوي عند الحنفية أن يكون قذفه لها مضافاً إلى زمن الزوجية أو قبلها.** ﷺ بينما يرى جمهور الفقهاء أن أثر اللعان لا يتحقق إلا إذا كان القذف مضافاً إلى زمن الزوجية فلو كان قذفه لها مضافاً إلى الفترة السابقة على زواجها منها، فلا حق له في اللعان وعليه حد القذف. ﷺ ولا يجري اللعان في الزواج الفاسد عند الحنفية، إذ المرأة فيه كالأجنبية. ﷺ كما يجري اللعان في حق المطلقة رجعيّاً لبقاء الزوجية حكماً، بخلاف البائن لانقطاع رابطة الزوجية وزوالها. ﷺ
- ٢- **أهلية المتلاعنين للشهادة بأن يكونا مسلمين بالغين عاقلين قادرين على النطق غير محدودين في قذف.** ﷺ فلا يصح اللعان من الصبي والمجنون لأنه قول يوجب الفرقة فلم يصح منهما كالطلاق، ولأن كلا منهما ليس أهلاً لليمين. ﷺ كما لا يصح كذلك من الأخرس، لأنه يفتقر إلى الشهادة. ﷺ هذا عند فقهاء الحنفية والسبب في اشتراط ذلك عندهم أنهم يعتبرون اللعان من قبيل الشهادة. ﷺ أما عند الجمهور فاللعان أيمان مؤكدة بقوله: أشهد، ومن ثم فيصح ممن كان أهلاً لليمين، سواء كانا مسلمين أم غير مسلمين، عدلين أم فاسقين، محدودين في قذف أم لا، كما يصح كذلك من الأخرس متى كانت إشارته مفهومة إذ يصح به طلاقه ونكاحه، فيصح بها لعانه وقذفه. ﷺ
- ٣- **أن تكون الزوجة معروفة بالعفاف،** فإن كانت غير عفيفة، كأن يكون لها ولد وليس له أب معروف. فلا يجري اللعان في مواجهتها. ﷺ
- ٤- **أن يعجز الزوج عن إقامة البينة على إدعائه،** فإن استطاع إقامة البينة فإن إقامة الحد واجبة على امرأته، ولا حاجة إلى اللعان، إذ اللعان حكم استثنائي لا يلجأ إليه إلا عند العجز عن البينة. ﷺ
- ٥- **أن تنكر الزوجة وقوع الزنا منها،** فإن اعترفت ثبت زناها بإقرارها، وأقيم عليها الحد، ولا حاجة إلى اللعان. ﷺ
- ٦- **أن يكون اللعان بمحضر الحاكم** أو من ينوب عنه كالقاضي للتأكد من توافر شروط اللعان، إذ بعضها يحتاج إلى اجتهاد، فافتقر الرجوع إلى الحاكم. ﷺ

د- كيفية اللعان:

ﷺ أن يقول الزوج بمحضر من القاضي أربع مرات: أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي من الزنا - ويشير إليها إن كانت حاضرة، وإن كانت غائبة سماها أي ذكر اسمها ونسبها، بأن يقول فلانة بنت فلان حتى تنتفي المشاركة، وإن كان هناك حمل يريد نفيه عنه زاد على ذلك، وأن هذا الحمل أو هذا الولد من الزنا وليس مني، ثم يقول في الخامسة: وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. ﷺ ثم تقول الزوجة أربع مرات: أشهد بالله إن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رمانني به من الزنا، وتشير إليه إن كان حاضراً، وإن كان غائباً ذكرته باسمه ونسبه بأن تقول فلان ابن فلان، ثم تقول في الخامسة وإن غضب الله عليّ إن كان من الصادقين فيما رمانني به من الزنا. ﷺ وهذه الكيفية مأخوذة من آيات اللعان السابق ذكرها. ﷺ يستحب حضور مجلس الملاعنة جماعة من المسلمين مبالغة في الزجر والردع، ويستحب أن لا ينقصوا عن أربعة، لأن بينة الزنا الذي شرع اللعان من أجل الرمي به أربعة.

﴿إِذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ عَنِ اللَّعَانِ بَعْدَ قَذْفِ زَوْجَتِهِ بِالزَّنا، فَقَدْ اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة على قولين:﴾
 ﴿القول الأول﴾ وجوب حبس الزوج حتى يختار أحد أمرين: إما أن يلاعن وإما أن يكذب نفسه، وفي حالة تكذيب نفسه يقام عليه حد القذف.
 ﴿القول الثاني﴾ وجوب إقامة حد القذف على الزوج بمجرد امتناعه عن اللعان، قال بذلك جمهور الفقهاء.
 ﴿واحتجوا على ذلك بعموم قوله تعالى:﴾
 ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ هُمْ ثَمَانِينَ جُلْدَةً...﴾. حيث تفيد هذه الآية بعمومها تطبيق الحد على جميع مرتكبي جريمة القذف، دون تفرقة بين ما إذا كان القاذف زوجاً أم غير زوج، وقد جعل الله اللعان للزوج مقام الشهود من باب التخفيف، فإذا امتنع عنه كان بمنزلة من قذف ولم يكن له شهود، فيقام عليه الحد، لأنه الموجب الأصلي لهذه الجريمة (القذف).
 ﴿ويقوى هذا قوله ﷺ لهلال بن أمية عندما قذف زوجته بالزنا مع شريك بن سحماء "البينة أو حد في ظهره" وعندما نزلت آيات اللعان، وأحضر ليقوم بالملاعنة، قال ل عليه السلام: "عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ويقصد بعذاب الدنيا حد القذف، ولو لم يكن الحد واجباً في هذه الجريمة لما كان لهذا القول معنى."﴾
 ﴿أضف إلى هذا أنه لو كذب نفسه لوجب عليه الحد باتفاق، فكذلك في حالة الامتناع، لذا كان هذا القول هو الراجح.﴾

ولكن ماذا لو امتنعت الزوجة عن اللعان بعد قيام الزوج به؟

لفقهاء في الإجابة على هذا التساؤل أيضاً قولان:

﴿القول الأول﴾ لا تحد الزوجة بمجرد الامتناع، وإنما تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا، فإن أقرت أقيم عليها الحد بإقرارها. قال بلك الحنفية، وحجتهم في ذلك قوله عليه السلام: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس. وهنا لم تثبت جريمة الزنا يقيناً."﴾
 ﴿القول الثاني﴾ وجوب الحد- حد الزنا- على الزوجة بمجرد الامتناع عن اللعان. قال بذلك جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية ومن وافقهم واستدلوا على ذلك بأن العقوبة الأصلية هنا هي حد الزنا، واللعان شرع لدرء الحد عنها قال تعالى:﴾
 ﴿وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ فشهادات اللعان هي الدائرة للحد عنها، إذ المقصود بالعذاب في خصوص هذه الآية الحد، فإذا امتنعت عن اللعان ثبت عليها حد الزنا.

﴿أيضاً فإن لعان الزوج منزل منزلة أربع شهادات على زناها، وقد ضم إليه امتناعها عن اللعان، فوجب إقامة الحد عليها.﴾

و- الأحكام المترتبة على اللعان:

- ١- سقوط حد القذف عن الزوج، وسقوط حد الزنا عن المرأة.
- ٢- نفي الولد فإذا تضمن اللعان نفي الولد من الزوج فلا ينسب إليه بمجرد اللعان، وإذا انتفى النسب، فتنتفي الحقوق المتعلقة به، ومن ثم تسقط نفقته عن الزوج الملاعن، وينتفي التوارث بينهما، ويلحق الولد بأمه ترثه ويرثها.
- ٣- وجوب التفريق بين المتلاعنين، وهذا محل اتفاق بني الفقهاء، ولكن هل تقع الفرقة بمجرد الانتهاء من اللعان دون حكم القاضي، أم لابد من قضاء القاضي بذلك؟

١- **القول الأول** ← تقع الفرقة فور إتمام اللعان دون حاجة إلى حكم القاضي بذلك لأن الفرقة أثر مترتب على اللعان، فمقي حصل اللعان، وقعت الفرقة، قال بذلك المالكية والحنابلة.

٢- **القول الثاني** ← لا تقع الفرقة بمجرد اللعان وإنما لابد من حكم القاضي بها، لأن اللعان ثبت بالشرع، والقاضي مأمور أن يطبق حكم الشرع، ويكشف عنه، لما روي عنه ﷺ أنه قضى بالتفريق بين المتلاعنين، وقوله للملاعن "لا سبيل لك عليها".

يترتب على هذا الخلاف أنه على القول بأن الفرقة لا تقع إلا بحكم القاضي، إذا تأخر حكم القاضي عن اللعان، فإن الزوجية تظل قائمة بينهما في بعض الأحكام، فلو مات أحدهما في هذه الفترة ورثه الآخر، ولو طلقها الزوج وقع طلاقه، ولو تراجع عن اتهامه وكذب نفسه، أصبحت حلاً له دون ما حاجة إلى عقد جديد، ويقام عليه حد القذف.

ي- نوع الفرقة الحاصلة باللعان:

١- يرى جمهور الفقهاء أن **فرقة اللعان فسخ وليست طلاقاً**، وأن هذه الفرقة على التأييد، فلا يمكنهما استئناف الحياة الزوجية مرة ثانية، حتى ولو كذب الزوج نفسه ورجع عن اتهامه، لما ثبت عنه ﷺ أنه فرق بين المتلاعنين وقال: **"لا يجتمعان أبداً"**.

٢- وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أن **فرقة اللعان طلاق بائن**، فإذا أكذب الزوج نفسه وبرء زوجته مما اتهمها به، فإنه يقام عليه الحد، وإذا أراد العودة إليها كان خاطباً من الخطاب، لأنه بتكذيب نفسه يبطل حكم اللعان، فكما يلحق به الولد، فكذلك ترد المرأة إليه، لأن الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما كاذب، فإذا انكشف ارتفع التحريم.

٣- وهذا ما نرجحه حماية للأسرة وحفاظاً على الأولاد، لأنه ربما التبس عليه الأمر، فإذا زال شكه، وظهرت حقيقة الأمر، ورجع في اتهامه، عادت الثقة بينهما، وكان ذلك أرجى لالتئام شمل الأسرة من جديد.

٤- من آثار اللعان كذلك تحريم استمتاع كل من الزوجين بالآخر بعد إتمام اللعان حتى قبل تفريق القاضي بينهما.

٥- لا يسقط باللعان صداق الزوجة، متى تم اللعان بعد الدخول بها، إذ الدخول من مؤكدات المهر، فتستحقه كاملاً.

أثار الطلاق

س ١٥: **تكلم عن العدة مبيناً دليل مشروعيتها وحكمها وأنواعها ؟**

العدة وأحكامها

أولاً: تعريف العدة:

تعني العدة في اللغة الإحصاء.

وفي الشرع عرفها الخطيب الشربيني بأنها "اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو للتفجع على الزوج".

فأساس العدة الانتظار فترة زمنية حددها الشرع بعد انتهاء علاقة الزوجية بالوفاة أو الطلاق أو الفسخ للتأكد من براءة الرحم، أو لإظهار الحزن والأسى على الزوج الذي وافته المنية، أو إعمالاً لحكم الشرع وانصياعاً لأمره دون نظر إلى العلة، والعدة واجبة في حق الزوجة فلا تتزوج إلا بعد انتهاء عدتها على حسب حالها، أما الزوج فلا عدة في حقه فله أن يتزوج بعد طلاق زوجته مباشرة، بل أن يتزوج وهي في عصمته.

المستشار

﴿إلا أنه هناك حالتان لا يحق للزوج شرعاً أن يتزوج فيهما إلا بعد أن تنتهي عدة من طلقها، وهما:

الحالة الأولى ← إذا طلق زوجته وأراد أن يتزوج بمن يحرم الجمع بينها وبين مطلقتها كأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، فإنه لا يجوز له أن يعقد على واحدة من هؤلاء إلا بعد انقضاء عدة مطلقتها، حتى لا يجمع بين محرمين في وقت واحد.

الحالة الثانية ← إذا كان متزوجاً من أربع، وطلق إحداهن طلاقاً رجعيّاً، وأراد أن يتزوج بخامسة، فإنه لا يجوز له ذلك إلا بعد انقضاء عدة مطلقتها، حتى لا يجمع بين أكثر من أربع في عصمته، وهو غير جائز شرعاً.

﴿وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب العدة، ومن ذلك: قوله تعالى:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾. وقوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يَتُوقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس **اعتدي في بيت أم مكتوم**.

﴿إجماع الأمة على وجوب العدة في الجملة.

ثانياً: حكمة مشروعية العدة:

ذهب الشافعية إلى وجوب العدة في حق المرأة امتثالاً لأمر الشرع دون نظر إلى العلة أو الحكمة من تشريعها، واعتبروا ذلك من الأمور التعبدية التي لا يبحث فيها عن العلة.

﴿وقد برع الباحثون في استلزام الحكمة من مشروعية العدة من الأدلة الشرعية الواردة في شأنها، وأن في مشروعية العدة من المصالح الكثيرة التي تعود على الزوجين وعلى الأسرة، بل على المجتمع بأكمله، ومن هذه المصالح:

١- **صيانة الأنساب وحفظها من الاختلاط** ← إذ انتظار المرأة مدة بعد انتهاء علاقة زوجية سابقة بدون

زواج يعلم منه براءة رحمها وخلوه من الحمل، وبذلك تصان الأنساب من الاختلاط الذي لا ترضاه الشريعة، ولا يقبله كل ذي عقل راجح.

٢- إعطاء الزوج فرصة في حال الطلاق لكي يراجع نفسه ويفكر في مصير الحياة الزوجية بتوذه وروية، إذ قد يبدو له بعد أن تهدأ تأثيرته وتزول حالة الغضب أنه قد تعجل في إيقاع الطلاق، وأن السبب الذي أدى به إلى هذا الأمر يمكن معالجته والتغلب عليه، وأن الأولى له الاستمرار في علاقة الزوجية حفاظاً على الأسرة والأولاد، ومن ثم كانت العدة لإتاحة الفرصة لإعادة الحياة الزوجية إلى سيرتها الأولى.

٣- تعظيم احترام حق الزوج الذي وافته المنيّة وإظهار الأسى والحزن لفقده، وذلك بمنع الزوجة من التزين والتجمل رعاية له بعد وفاته كما كانت تراعيه حال حياته، ومن هذه الرعاية منعها من التزوج بعد وفاته مباشرة، بل عليها أن تنتظر فترة معينة، فإذا انقضت حل له أن تتزين وأن تتزوج إذا ما أرادت ذلك.

﴿ولما كانت آثار الحزن والكآبة على فقد الزوج لا تزول في فترة وجيزة، كانت عدة المتوفى عنها زوجها أطول العدد - أربعة أشهر وعشراً - حتى تبرأ النفس من كآبة الحزن، ويحول ما علق بها من الأسى.

ثالثاً: أسباب وجود العدة:

السبب الرئيسي في وجوب العدة هو انتهاء علاقة الزوجية، سواء كان ذلك بالوفاة أو بالطلاق أو بالفسخ.

١- وفاة الزوج في النكاح الصحيح والوفاة سبب للعدة، سواء دخل الزوج بزوجه أو لم يدخل، لعموم

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتُوقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

٢- حصول الفرقة بين الزوجين بعد الدخول في الزواج الصحيح، سواء تم الطلاق بواسطة الزوج، أو عن طريق القاضي، أو عن طريق الزوجة إذا كانت مفوضة في إيقاعه. أما إذا تم الطلاق قبل الدخول فلا عدة على المرأة، لقوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾.

ويلحق بالدخول الخلوة الصحيحة على رأي الحنفية والحنابلة حيث إنها موجبة للعدة عندهم خلافاً للشافعية ومن وافقهم.

٣- حصول الفرقة بين الزوجين بعد الدخول في النكاح الفاسد، سواء تحت الفرقة باختيار الزوجين أو عن طريق القاضي أو بوفاة الزوج، والعدة هنا للتأكد من براءة الرحم، وليست لحق النكاح.

المستشار

٤- وطء المرأة الأجنبية بشبهة النكاح، كمن عقد على امرأة دون أن يراها، ثم زفت إليه أخرى، ولم يتبين له ذلك إلا بعد الدخول، فوجب على هذه المرأة أن تعتد بعد هذا الدخول وعقب التفريق بينهما.

رابعاً: أنواع العدة:

تتنوع العدة تبعاً لحال المرأة وقت فراق زوجها إلى ثلاثة أنواع:

أ- العدة بالإقراء:

﴿تكون في حق المرأة من ذوات الحيض، ولا خلاف بين العلماء في أن عدة المرأة المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض، ثلاثة قروء، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾. ولما كان القرء من الألفاظ المشتركة في اللغة، حيث يطلق في اللغة تارة على الطهر وتارة على الحيض، فهو مشترك لفظي بينهما. ومن هنا اختلف العلماء في المراد بالقرء في الآية، ويستتبعه الخلاف في العدة.

ويمكن إجمال هذا الخلاف في مذهبين:

المذهب الأول ← ويرى أصحابه أن المراد بالقرء الطهر.

والمذهب الثاني ← ويرى أصحابه أن المراد بالقرء الحيض.

روى ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن المسيب، وبه قال أبو حنيفة وهو الصحيح عند الحنابلة.

واحتجوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾. فقد أفادت الآية أن الأصل في العدة أن تكون بالحيض، إذ الانتقال إلى الاعتداد بالأشهر عند عدم الحيض كما نصت الآية يؤكد ذلك، فكان المراد بالقرء الحيض وليس الطهر.

٢- ما روى عنه ﷺ أنه قال: "طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان"، وهو نص في أن القرء بمعنى الحيض. وتظهر فائدة الخلاف في أن من رأى أن الأقراء هي الأطهار رأى أن المطلقة الرجعية إذا دخلت في الحيضة الثالثة تنتهي عدتها ولم يكن للزوج عليها رجعة وتحل للأزواج، ومن رأى أنها الحيض فلا تنتهي عدتها حتى تنقضي الحيضة الثالثة فمدة العدة أقصر عند القائلين بالأطهار، وأطول عند القائلين بالحيض.

هذا والذي عليه العمل في المحاكم هو رأي أبي حنيفة في الاعتداد في العدة بالحيض في حق من حيض وأقل مدتها عند الإمام أبي حنيفة ستون يوماً لأن العدة ثلاث حيضات يتوسطها طهران وأكثر مدة الحيض هي عشرة أيام، أقل مدة للطهر الذي يفصل بين الحيضين خمسة عشر يوماً، فالحيضات الثلاث ثلاثون يوماً والطهران ثلاثون يوماً فيكون المجموع ستين يوماً هي أقل مدة لعدة ذوات الحيض، فإذا ادعت انقضاء العدة قبل ذلك فلا تسمع دعواها.

ب- العدة بالأشهر:

١- إذا كانت المرأة صغيرة لم تحض أصلاً، أو كبيرة ولم يأتها الحيض، أو انقطع عنها الحيض لبلوغها سن اليأس وهو خمس وخمسون سنة على المفتي به، فالعدة ثلاثة أشهر في حق هؤلاء، لقوله تعالى:

﴿وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾.

وتقدر الأشهر بالأشهر القمرية (الأهلة) لقوله تعالى:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجَّ﴾.

﴿فإن وقع الطلاق في أول الشهر، اعتبرت المدة بالأهلة، أي بالأشهر القمرية: وهي قد تنقص عن التسعين يوماً، إذا كان من الشهور ما هو تسع وعشرين يوماً وإن وقع الطلاق في أثناء الشهر اعتدت بقيته ثم اعتدت شهرين بالأهلة ثم تكمل الشهر الأول الذي حصلت فيه الفرقة من الشهر الرابع على أساس ثلاثين يوماً، أما الشهران المتوسطان فعلى حسب ما بهما من كمال أو نقص. وعند أبي حنيفة لا تنقضي عدتها إلا بمضي تسعين يوماً

٢- المتوفى عنها زوجها قبل الدخول أم بعده، لعموم قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

المستشار

❦ وإنما وجبت العدة في الوفاة قبل الدخول حزناً على الزوج، إذ الذي حال بين الجمع بينهما هو الموت، وليس في يده منعه، ومن ثم لم يكن سبباً في الفرقة كالحال والطلاق، وكانت العدة تأسيساً عليه واحتراماً لحقه.

❦ والمتأمل في عدة المتوفى عنها زوجها يجد أنها أطول العدة حتى يزول الأسى وتنمحي الكآبة، ويسكن الحزن، كما أنه في حالة الوفاة بعد الدخول، فإن هذه المدة يظهر فيها الحمل واضحاً جلياً. فلذلك أمرت بالتربص هذه المدة ليستبين حملها إن كانت حاملاً.

٣- **المرأة المستحاضة** ❦ التي ينزل عليها الدم بصفة مستمرة، فينظر في أمرها فإن كانت لها عادة معروفة من الحيض فعدتها ثلاث حيضات حسب عاداتها، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة حينما سألت النبي عن صلاتها فقال لها: "إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم، ثم صلي".

❦ وإن شكت في شيء، تربصت حتى تستيقن أن القروء الثلاث قد انقضت، وإن لم تكن لها عادة معروفة، أكانت لها ولكنها نسيته فتعتد بثلاثة أشهر على الراجح، إذ الغالب أن الحيضة تأتيها في كل شهر مرة. وقيل تعتد سنة بمنزلة من رفعت حيضتها، فكانت عدتها سنة مثلاً، **والأول هو الراجح.**

ج- العدة بوضع الحمل: وهذه في حق المرأة الحامل، وهنا نفرق بين حالتين:

❦ **الحالة الأولى** ❦ إذا حصلت الفرقة بين الزوجين بطلاق أو فسخ وكانت المرأة حاملاً فتنتهي عدتها

بوضع الحمل بلا خلاف بين الفقهاء، لقوله تعالى: **﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾**.

❦ **الحالة الثانية** ❦ إذا كانت الفرقة بين الزوجين سببها الوفاة، وكانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملاً

فتنتهي عدتها عند جمهور الفقهاء أيضاً بوضع الحمل لعموم الآية السابقة، حتى لو وضعت بعد زمن قليل من الوفاة، فتنتهي عدتها ويحل لها الزواج، ولكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من دم نفاسها.

❦ وقد نسب إلى ابن عباس وعلي بن المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً فإنها تعتد بأبعد الأجلين: إما الأشهر وإما الحمل، أيهما أبعد، وذلك جمعاً بين الآيتين وعملاً بهما وهما الأولى: قوله تعالى:

❦ **﴿وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾**. والثانية قوله تعالى:

❦ **﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾**. حيث تفيد الأولى وجوب الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة

أيام، وتفي الثانية أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، فعملاً بالآيتين وجمعاً بينهما، تعتد بأبعد الأجلين احتياطاً، إذ أمر العدة مبني على الاحتياط.

❦ والحجة القوية مع جمهور الفقهاء القائلين بانتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل.

خامساً: مسائل في العدة:

١- إذا طلق زوجته رجعيًا ثم مات أثناء فترة العدة، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة

فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت غير حامل، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها

ميراثه، فاعتدت للوفاة كغير المطلقة.

❦ **إذا كان الطلاق بائناً** ومات في العدة فتكمل عدتها بالإقراء أو بالأشهر على حسب حالها، إذ الطلاق البائن

قطع رابطة الزوجية، هذا ما لم يطلقها في مرض موته قاصداً الفرار من ميراثها له.

❦ **إن كان الطلاق في مرض الموت بغية الفرار من الميراث** فتعتد بأطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء،

وذلك لأنها لما كانت وارثة له، فيجب عليها عدة الوفاة أو ثلاثة قروء، وذلك لأنها لما كانت وارثة له،

فيجب عليها عدة الوفاة كالرجعية، حتى تستقيم الأحكام. بهذا قال الحنابلة وأبو حنيفة ومحمد ابن الحسن.

٢- **إذا طلق امرأته وهي من ذوات الحيض** فلم تر الحيض في عاداتها ولم تدر ما رفعه، فإنها تعتد سنة،

تسعة أشهر منها تتربص فيها لتعلم براءة رحمها، لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل، فإذا لم يبين

الحمل فيها علم براءة رحمها ظاهراً، فتعتد بعد ذلك عدة الآية ثلاثة أشهر، قال بذلك جمهور الفقهاء.

❦ كذلك الحال إذا جاء الحيض مرة أو مرتين بعد الطلاق ثم انقطع ولا تعلم السبب في ذلك فعدتها سنة

بعد انقطاع حيضها. فإذا لم يستبين بها حمل تعتد بثلاثة أشهر.

يتعلق بالعدة مجموعة من الحقوق أهمها:

- ١- **ثبوت النسب** ← فإذا أتت المعتدة بولد أثناء العدة ثبت نسبه للزوج، إذا أتت به في المدة المعتبرة شرعاً.
- ٢- **الحق في الميراث** ← فإذا مات أحد الزوجين أثناء فترة العدة ورثه الآخر، متى كان الطلاق رجعياً، أما إذا كان الطلاق بائناً وثبت أن الطلاق كان في حال الصحة أو حال المرض مع انتفاء قصد الفرار من الميراث، فلا توارث بينهما لانقطاع علاقة الزوجية بالطلاق البائن، أما إذا ثبت أن الطلاق كان بقصد الفرار من الميراث فترث منه ما دامت العدة قائمة.
- ٣- **يحرّم التعرض لخطبة المعتدة رجعياً تصريحاً وتعريضاً** لأنها ما زالت زوجة، وكذلك المطلقة بائناً على الأرجح. أما المعتدة من وفاة فيحرم التصريح بخطبتها ويباح التعريض، وقد سبق تقرير ذلك.
- ٤- **ومن باب أولى يحرم زواج المعتدة من غير زوجها لقوله تعالى:**

﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾

- ٥- **وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة**، وذلك بترك الزينة والتجمل ولبس الثياب المبهجة والملفتة للأنظار والموجبة بالبهجة والسرور، وذلك إظهاراً لنعمة الزواج ووفاء للزوج الذي وافته المنية واحتراماً لما كان بينها وبينه من حيث طيب العشرة وحسن اللقاء.
- ٦- **وجوب نفقة العدة، والنفقة من آثار الزواج الصحيح**، فلا تستحقها إلا المعتدة من زواج صحيح. ولا خلاف بين الفقهاء في أحقية المطلقة رجعياً في النفقة بكامل عناصرها من طعام وكسوة وسكنى لبقاء حبس الزوج لها وسلطته عليه وقدرته على التمتع بها بالرجعة، فهي ما زالت زوجته.
- ولا خلاف بينهم كذلك في أن للبائن الحامل النفقة والسكنى، لقوله تعالى:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ﴾

❦ واختلفوا في استحقاق المبتوتة للنفقة والسكنى إذا كانت غير حامل على ثلاثة أقوال:

❦ **القول الأول: لا حق لها في السكنى والنفقة** ← قال بذلك علي وابن عباس وهو قول الحنابلة والظاهرية، واحتجوا لذلك بما روى عن فاطمة بن قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها النبي عليه السلام نفقة ولا سكنى.

❦ **القول الثاني: لها السكنى والنفقة معاً** ← قال بذلك الحنفية محتجين بقوله تعالى:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ﴾ والنفقة تابعة لوجوب السكنى.

❦ **القول الثالث: لها السكنى دون النفقة** ← قال بذلك المالكية والشافعية محتجين بما رواه مالك في الموطأ من حديث فاطمة السابق وفيه: "فقال رسول الله ﷺ: ليس لك عليه نفقة" ولم يذكر فيه إسقاط السكنى، فيبقى على عمومته في قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ﴾. ولعل الراجح في ذلك ما قال به فقهاء الحنفية من وجوب السكنى والنفقة للمعتدة البائن حتى تنتهي فترة العدة.

❦ **أما المعتدة من وفاة** ففي استحقاقها للنفقة والسكنى مدة العدة أقوال أشهرها وجوب بالسكنى لها مدة العدة، أما النفقة فلا تجب لها، إذ المال قد انتقل إلى الورثة وهي واحدة منهم.

المتعة وأحكامها

﴿ **تعرف المتعة** ﴾ بأنها مقدار من المال يدفعه الزوج لزوجته التي طلقها غير المهر تعويضاً لها عما فاتها من زوجها الذي أوحشها بإيقاع الطلاق عليها، وجبراً لما نالها من انكسار نفسها بعد الفارقة. وشرعت المتعة تسلياً للمرأة على فراق زوجها، وتعويضاً عما فاتها من سنين قضتها مع هذا الزوج، وعوناً لها على حياة جديدة تستقبلها. وهذا في حق المطلقة بعد الدخول.

﴿ **في حق المطلقة قبل الدخول** ﴾ فهي أهم وأكبر، إذ في طلاقها غضاضة وإيهاماً أكثر من الطلاق بعد الدخول، ويشير الشكوك والظنون ويطلق أسنة الناس في الخوض في سمعة هذه المرأة، إذ الطلاق بعد الدخول قد يكون له ما يبرره، من اكتشاف عدم التوافق والانسجام بعد العشرة، فكانت المتعة في حق المطلقة قبل الدخول بمنزلة الشهادة بنزاهتها الاعتراف بأن الطلاق كان لعذر يختص بالزوج، لا لسبب ولا لعيب في الزوجة.

موقف الفقهاء من استحقاق المطلقة للمتعة:

ذهب فقهاء الحنفية إلى أن المتعة تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يكن لها مهر مسمى في العقد.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

﴿ قوله تعالى: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرْحُهُنَّ سَرِاحًا جَمِيلًا** ﴾.

حيث أوجب المتعة للمطلقة قبل الدخول، ثم توضح الآية التالية أن المتعة تجب للمطلقة قبل الدخول التي لم يسم لها مهراً.

﴿ **أما المطلقة بعد الدخول** فلا تجب لها المتعة، وإنما تستحب عندهم.

وذهب الشافعية إلى وجوب المتعة لكل مطلقة إذا كان الطلاق من قبل الزوج، ويستثنى من ذلك المطلقة قبل الدخول والتي سمي لها مهراً. وعليه فالمطلقة بعد الدخول، وكذا المطلقة قبل الدخول دون تسمية للمهر، تستحقان المتعة.

﴿ **واستدلوا على ذلك بما يلي:** قوله تعالى: **وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَفْرُوضِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ** ﴾.

حيث أفادت هذه الآية وجوب المتعة للمطلقات وذلك بتعبيرها بكون المتعة "حقاً" وهو يفيد الوجوب.

﴿ **المطلقة قبل الدخول** والتي فرض لها مهر، فإنها تستحق نصف المهر المفروض وليس لها متاع.

وكذلك لا متاع لمن طلقت بإرادتها ورغبتها كالمختلعة لفوات الحكمة من المتعة.

وذهب المالكية إلى أن المتعة مستحبة ومندوبة مطلقاً، حيث حملوا الأمر بالمتعة في قوله تعالى:

(ومتعوهن) على العذب، لقوله تعالى في آخر الآية **(حقاً على المتقين)** فجعله من باب الإحسان، أي على المتجملين المتفضلين، وما كان من باب الإجمال والإحسان فليس بواجب.

وذهب الظاهرية إلى وجوب المتعة للمطلقة مطلقاً، سواء قبل الدخول أو بعده، سمي لها مهراً، أم لم يسم، حيث حملوا الأمر الوارد فيها على العموم.

﴿ **ولعل المرجح** في ذلك ما ذهب إليه فقهاء الشافعية من وجوب المتعة للمطلقة بعد الدخول متى كان الطلاق من جهة الزوج، وكذلك المطلقة قبل الدخول دون تسمية للمهر، لقوة ما استدلو به.

مقدار المتعة:

﴿ خلت الآيات الواردة في شأن المتعة عن تحديد مقدار معين لها، وإنما ربطت ذلك بحالة الزوج يسراً

وعسراً، قال تعالى: **﴿وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾**.

﴿ ومن ثم ذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس للمتعة حد معين، ويترك تقديرها للاجتهاد حسب كل حالة، وهو الأوفق في هذه المسألة.

﴿الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.﴾

﴿فقد أوجب القانون المتعة للمطلقة المدخول بها في زواج صحيح متى تم الطلاق بدون رضاها، ولا بسبب من قبلها، أما غير المدخول بها فلم يتعرض لها، وذلك فغير المدخول بها فيجب لها نصف المهران كان هناك اتفاق عليه القول تعالى:﴾

﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾

﴿وإن كان المهر غير مسمى وطلقت قبل الدخول فيجب لها المتعة على ما هو مقرر في المذهب الحنفي.﴾

حقوق الأولاد

س١٧: تكلم عن الحق في ثبوت النسب ؟

أولاً: الحق في ثبوت النسب

﴿من أجل نعم الله على عباده نعمة النسب، فشرّف للولد أن يكون له أب يعتز بأبوته ويحافظ عليها، وشرّف للأب أن يكون له ابن يعتز ببنته ويرعاها. قال تعالى:﴾

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَنَزَّلُهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾

﴿ولأهمية النسب حرمت الشريعة الإسلامية على الآباء جحود نسب أولادهم وتوعدتهم بأوخم العواقب. قال ﷺ: "إيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه - أي يعلم أنه ابنه - احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق".﴾

﴿كما توعدت الأبناء الذين ينتسبون إلى غير آبائهم بتحريم الجنة عليهم﴾

قال ﷺ: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام".

﴿كما حذرت النساء من أن ينسبن إلى أزواجهن من يعلمن أنه ليس منهن، في قوله عليه السلام: "إيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته".﴾

أ- طرق ثبوت النسب:

١- الفراش:

﴿يقصد بالفراش علاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة في ظل عقد صحيح متوافر الأركان مكتمل الشروط، أما العقد الفاسد المجرد عن الدخول، فلا يثبت به نسب، لأنه يستوجب الفسخ، فوجوده والعدم سواء، أما بعد الدخول فيه فيرتب مجموعة من الآثار على واقعة الدخول من بينها ثبوت النسب حفاظاً على حق الولد من الضياع.﴾

﴿ويدل على ثبوت النسب بالفراش قوله ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".﴾

﴿والمعنى أن الولد يثبت نسبه لصاحب الفراش، وهو الزوج، أما العاهر وهو الزاني فلا يثبت له نسب وإنما له الخيبة والندم والخسران. ولكي يكون فراش الزوجية سبباً لثبوت النسب لابد من توافر الشروط الآتية:﴾

الشرط الأول: إمكان حمل الزوجة من زوجها، بأن يكون الزوج في حال يمكنه لقاء زوجته ويتصور

منه إحبالها، فلو كان صغيراً لم يبلغ، أو كان كبيراً مصاباً بمرض يمنعه من الاتصال بزوجته، أو يحول

بينه وبين الإنجاب طبقاً للمعطيات الطبية، فإذا أتت زوجته بولد، فلا ينتسب إليه، لتعذر ذلك في

حقه. ويرتبط بهذا الشرط أن يمكن التلاقي بين الزوجين بعد العقد عادة، خلافاً للحنفية حيث قالوا

مجرد العقد سبب لثبوت النسب، لأنها مظنة الاتصال، فيكفي وجود العقد، لأن الاتصال أمر خفي لا

يطلع عليه بخلاف العقد.

الشرط الثاني: أن تتم الولادة خلال المدة المعتبرة شرعاً. وهذا يدعونا إلى التعرض لأقل مدة الحمل وأكثره.

اتفق جمهور الفقهاء على أن أقل مدة للحمل ستة أشهر، واستدلوا على ذلك بما يلي: قوله تعالى:

﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ مع قوله تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾.

فقد أفادت الآية الأولى أن مدة الحمل والفصال "الرضاع" ثلاثون شهراً، وأفادت الثانية أن الفصال "الرضاع" في عامين، وبطرح مدة الفصال "عامان" من الآية الأولى لم يتبق إلا ستة أشهر، هي أقل مدة للحمل. فعلم من هذا أن مجموع الآيتين معاً هو الذي أفاد هذا التحديد.

لم تتفق كلمة الفقهاء حول تحديد حد أقصى لمدة الحمل، وإنما اختلفوا في ذلك على النحو التالي: فحددها بعضهم **بستين**، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، مستندين في ذلك إلى قول عائشة - رضي الله عنها - ألولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل "أي بقدر ظل مغزل". وحددها بعضهم بأربع سنين وهو قول الشافعية والحنابلة وبعض المالكية.

وحدها بعضهم **بخمسة سنين** وهو قول لبعض المالكية.

وحدها بعضهم **بسنة هلالية** وهو قول محمد بن الحكم من المالكية.

ولعل تعارض أقوال الفقهاء في هذا الصدد مرجع عدم وجود نص قاطع في التحديد.

ولعل الأنسب في ذلك أن يترك التحديد لأهل الذكر، وهم في هذا المجال الأطباء المتخصصين في ذلك، وقد أشاروا في ذلك بتحديداتها بسنة شمسية (٣٦٥) يوماً، ليشمل الحالات النادرة.

وعليه فشرط لثبوت النسب أن تتم الولادة - حال قيام الزوجية - **بعد مضي ستة أشهر** من وقت العقد، وهي أقل مدة الحمل، أما إذا ولدت لأقل من هذه المدة من حين العقد فلا يثبت النسب.

وكذلك الحال شرط لثبوت النسب - حال فراق الزوج زوجته بالطلاق البائن أو الوفاة - ألا تتجاوز الولادة أقصى مدة الحمل من حين الطلاق البائن أو الوفاة، وهي سنة شمسية على ما يجري عليه العمل، فإذا أتت بولد بعد هذه المدة، فلا ينتسب إلى زوجها، إذ تتجاوز هذه المدة يعلم أن الحمل تم بعد المفارقة.

الشرط الثالث - لا ينفي الزوج نسب المولود عنه، فمقتضى تحقق الشرطان السابقان ثبت نسب الولد إلى

الزوج، ولا ينتفي هذا النسب إلا إذا نفاه الزوج بالطريق الشرعي، وتوافرت شروط هذا النفي، وهي:

- ١- أن يحدث النفي للولد حين الولادة أو في مدة تلقي التهنة وشرأ ما يلزم لهذا الحدث، وإن كان الزوج غائباً لحظة الولادة، فمن تاريخ علمه بواقعة الولادة، فإذا لم ينفه خلال هذه المدة، فيعد سكوته اعترافاً ببنوته، فلا يقبل منه نفيه بعد ذلك.

- ٢- ألا يسبق النفي إقراراً بالولد، سواء كان هذا الإقرار صريحاً، أو بطريق الدلالة كإظهاره الفرحة وتلقي التهنة.

- ٣- أن يجري اللعان بينه وبين زوجته، إذ نفيه لنسب الولد يتضمن رمية للزوجة بالزنا.

ولكن هل يثبت النسب في الزواج الفاسد؟

إذا اختلف شرط من شروط صحة الزواج، كان فاسداً، كأن يتزوج بغير شهود أو كان الزواج مؤقتاً مثلاً، والعقد الفاسد لا أثر له قبل الدخول بالمرأة، فلا تصير به المرأة فراشاً لزوجها، أما إذا دخل بالمرأة في هذا العقد رغم فساد، فتصبح فراشاً بواقعة الدخول على المفتي به في المذهب الحنفي، ومن ثم يثبت النسب بواقعة الدخول متى كانت الولادة لأكثر من ستة أشهر "أقل مدة الحمل" من الدخول ولأقل من أكثر مدة الحمل المتاركة حال التفريق بين الزوجين. فإذا أتت بولد لأقل من مدة الحمل، أو لأكثر عند المتاركة، فلا يثبت النسب.

والفراش الثابت بالزواج الفاسد - بواقعة الدخول - أقوى من الفراش الثابت بالزواج الصحيح.

الطريق الثاني لإثبات النسب ومعناه في اللغة الثبوت، وفي الشرع إخبار الشخص بحق غيره عليه. والإقرار بالنسب معناه إخبار الشخص بأن شخصاً آخر يمت إليه بصلة القرابة ويشترك معه فيها.

والإقرار بالنسب نوعان:

١- **النوع الأول:** الإقرار بالنسب المباشر. - المتعلق بأصل النسب، بأن يخبر الشخص بأن شخصاً آخر ينتسب إليه نفسه، دون أن يكون فيه تحميل النسب على الغير كالبنة المباشرة، بأن يقر أن هذا الولد ابنه، أو أن هذه الفتاة بنته، والأبوة المباشرة بأن هذا الشخص أبوه، وكذا الأمومة المباشرة بأن يقر بأن هذه المرأة أمه.

فإذا تم الإقرار على هذا النحو كان المقر له ثابت النسب من المقر متى توافرت الشروط الآتية:

- ١- أن يكون المقر له مجهول النسب، فإن كان معروف الأب لم يثبت له بالإقرار نسب جديد، إذ لا يكون للشخص أبوان.
- ٢- أن يكون المقر له بالبنة مما يولد لمثل المقر، بأن يكون فارق السن بينهما يسمح بذلك، فإن كان متساويين في السن، أو كان سنهما متقارب بحيث لا يولد أحدهما للآخر، لم يصح الإقرار، لتكذيب الواقع له.
- ٣- تصديق المقر في إقراره متى كان أهلاً لذلك، بأن كان مميزاً، فإذا لم يكن كذلك ثبت نسبه بالإقرار من غير حالة إلى تصديق، لعدم اعتبار عبارة غير المميز، فضلاً عما في الإقرار بنسبه من منفعة أدبية في حقه بإثبات نسبه بعد أن كان مجهول النسب، وكذا المنفعة المادية المتمثلة في وجود من يتولى رعايته ويقوم بشئونه.
- ٤- ألا يصرح المقر بأن سبب بنوته للمقر له هو الزنا - إذ الزنا معصية، والنسب نعمة، ومن المعهود في الشرع أن النعم لا تنال بالمعاصي.
- ٥- أن يكون المقر له حياً وقت صدور الإقرار.
- ٦- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. فمتى توافرت هذه الشروط ثبت النسب.

٢- **النوع الثاني:** الإقرار بالنسب غير المباشر، ويتعلق هذا النوع بفرع النسب، وهو إقرار الشخص بنسب فيه تحميل على الغير كالإقرار بالأخوة أو العمومة أو الحفدة.

فإذا أقر الشخص بأن فلاناً أخوه، كان إقراراً بالنسب على أبيه، لأن معناه أن فلاناً هذا ابن أبيه، وإذا أقر بأن فلاناً حفيده، كان إقراراً بالنسب على ابنه، لأن معناه، أن فلاناً هنا ابن ابنه وهكذا...

وهذا الإقرار يتضمن أمرين:

١- **الأمر الأول:** تحميل النسب على الغير، ولما كان الإقرار - كما قرر الفقهاء - حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره، فلا يلتزم الغير بناء عليه بشيء، ومن ثم لا ينتسب المقر له للغير بهذا الإقرار، لأنه لا يملك أحد أن يلحق نسب شخص بآخر بمجرد دعواه حتى ولو صدقه المقر له في ذلك الإقرار.

٢- **الأمر الثاني:** استحقاق المال، فإذا كان الإقرار بالنسب غير المباشر غير مقبول في حق الغير على هذا النحو، فإنه مقبول في حق المقر نفسه معاملة له بمقتضى إقراره، وذلك في الحقوق المالية، بالشروط السابقة، مضافاً إليه عدم رجوع المقر عن إقراره حتى وفاته، لأن رجوعه يعد تكديماً لنفسه، فلا يترتب عليه أمر.

وعلیه فإذا أقر أن فلاناً أخوه وكان عاجزاً عن الكسب، لزمه الإنفاق عليه متى كان موسراً، وكذلك الأمر في الميراث إذا لم يترك المقر وارثاً.

وبهذه الأحكام أخذ قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في المادتين ٩٣، ٩٥، من هذا القانون.

٣- البينة:

وذلك بأن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان أن هذا الولد ابن فلان أو أنه ولد على فراشه. فإذا تمت الشهادة على هذا الوجه ثبت النسب. والشهادة حجة متعديّة لا يقتصر حكمها الثابت بها على المدعي عليه بل يثبت في حقه وحق غيره، بخلاف الإقرار فهو حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره إلا بإثبات جديد.

ولذلك فالنسب الثابت بطريق البينة أقوى من النسب الثابت بطريق الإقرار، ولهذا لو تعارض إقرار وبينة في دعوى النسب رجح جانب صاحب البينة.

ثانياً: الحق في الرضاع

يعتبر هذا الحق من الحقوق الطبيعية للطفل نظراً لارتباطه بتغذية المولود ونموه الجسدي العاطفي والاجتماعي بحكم عجزه عن إشباع جميع هذه الحاجات بمفرده.

مما جعل الإسلام يؤكد على أهمية حقه في الرضاع، والذي يعرف بأنه اسم لمص الطفل اللبن من ثدي المرأة في مدة مخصوصة عقب الولادة.

من رحمة الله تعالى أن أجرى اللبن في أثناء الأمهات غذاء كاملاً سهلاً للتناول والهضم، وهدي الطفل إلى التقام ثدي أمه وامتصاص اللبن بفطرتة.

وهو حق للأم، فليس لأحد منعها من إرضاع وليدها، ما دامت رغبة في إرضاعه لأنها عليه أحنى وبه أشفق، ولبنها أمراً من لبن غيرها، فكانت أحق به من غيرها. ولقوله تعالى: (لا تضار والدته بولدها) ومنعها من الإرضاع منه إضرار بها. وفي نفس الوقت يجب عليها إرضاع صغيرها، ولا يجوز لها أن تتخلى عن هذا الواجب مع القدرة عليه، وإلا كانت مسئولة عن ذلك أمام الله تعالى.

والأصل في هذا الوجوب قوله تعالى:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾.

حيث إن هذه الآية وإن جاءت في صيغة الخبر، إلا أنها في معنى الأمر، فتدل على أن الوالدة يجب عليها أن ترضع وليدها، سواء كانت علاقة الزوجية قائمة، أو غير قائمة، لعموم الآية، إلا لمانع.

ولكن هل تجبر الأم على الإرضاع؟

اختلف الفقهاء في الإجابة على هذا التساؤل على النحو التالي:

ذهب الحنفية → إلى أنها لا تجبر على ذلك قضاء، وإن كانت تطالب به ديانة، فتأثم فيما بينها وبين الله إن تخلت عن هذا الواجب دون عذر مقبول.

واحتجوا على ذلك بأن الإرضاع من جنس النفقة الواجبة على الأب، فكان على الأب، وعليه أن يدفع أجر الإرضاع، إذ هو من النفقة.

ولا تجبر على الإرضاع إلا إذا تعينت له بأن لم يقبل الرضيع ثدياً غير ثدي أمه، أو تعذر وجود غيرها. أو كان كل من الرضيع والأب معدماً لا يمكنهما دفع أجر الرضاعة، ولم توجد متبرعة. فحفاظاً على حياة الرضيع وصوناً لها من الهلاك تجبر الأم في هذه الحالات.

ذهب المالكية → إلى إجبار الأم على إرضاع صغيرها قضاء وديانة، لعموم قوله تعالى:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾. حيث إنه خبر بمعنى الأمر، فيفيد الوجوب قضاء وديانة. فإذا امتنعت عن الرضاعة لغير عذر أجبرت على ذلك قضاء. فإن كان هناك عذر كأن تكون مريضة، وكانت الرضاعة بحيث تضعف قواها، فلا إجبار لما فيه من الإضرار بها، وهو ممنوع لقوله تعالى: (لا تضار والدته بولدها)، وكذلك لا تجبر على الرضاعة عندهم إذا كانت من قوم ليس من عادات نسائهم القيام بإرضاع أولادهن، عملاً بالعرف.

وعند الشافعية لا تجبر الأم على الإرضاع خلافاً لأبي ثور.

والأمر كذلك عند الحنابلة أن الأب ليس له إجبار الأم على الرضاع، سواء كانت الزوجية قائمة أو منتهية، لقوله تعالى: **﴿وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم مَّسْرُوعَةً فَاسْرُوعُوا﴾.**

ولأن الإجبار على الرضاع لا يخلو أما أن يكون لحق الولد أو لحق الزوج أو لهما معاً.

ولا يكون لحق الزوج، إذ لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها، ولا على خدمته فيما يختص به.

ولا يجوز أن يكون لحق الولد، فإن ذلك لو كان له للزمها بعد الفرقة، ولأنه مما يلزم الوالد لولده، فلزم الأب على الخصوص كالنفقة، أو كما بعد الفرقة.

ﷺ لا يجوز أن يكون لهما معاً، لأن مالا منابة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض، ولأنه لو كان لهما ثبت الحكم به بعد الفقرة.

ﷺ هذا إذا كانت الأم ما زالت زوجة، وكذلك إذا كانت في عد الطلاق الرجعي، إذ المطلقة رجعيّاً لها حكم الزوجة. أما إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً فلا تجبر على الإرضاع إلا إذا تعينت الرضاعة عليها، لأنها إن لم تجبر تعرض الولد للهلاك.

استحقاق الأجرة على الإرضاع:

ﷺ إذا قبلت الأم إرضاع وليدها دون طلب للأجر، فيسلم إليها لتمكينها من هذا الأمر، وهذا هو الكثير الغالب، وهو الأولى والأصلح للطفل لكمال الشفقة وتوافر الحنان، وتكامل الغذاء.

أما إذا طلبت أجر فهل نستحقه؟

ﷺ ذهب الحنفية إلى عدم استحقاقها الأجر إذا طلبته، ما دامت علاقة الزوجية قائمة أو كانت في فترة العدة، لأن الإرضاع واجب عليها، فلا تستحق عليه أجراً، فضلاً عن أن نفقتها واجبة على زوجها، والإرضاع من جنس النفقة، فلو وجبت لها أجرة الرضاع، لجمعت بين نفقتين في آن واحد.

ﷺ أما إذا انتهت العدة فلا خلاف في استحقاقها للأجرة، لقوله تعالى:

﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾.

ﷺ حيث أمر الأزواج بإعطاء أجرة الرضاع للمطلقات، ولانقطاع نفقة الأم بانتهاء العدة، وانقطاع آثار الزواج، ففي إلزامها بالرضاع دون أجر مع افتقارها إليه وانقطاع نفقتها ضرر بها، وهو غير جائز.

ﷺ وعند المالكية تستحق الأم أجراً على الرضاع، نظراً لعدم وجوب الرضاعة عليها عندهم.

ﷺ وعند الشافعية للأم أجر الرضاع شريطة ألا تطلب أكثر من أجر المثل، وإلا كان له أن ينتزعه منه لترضعه غيرها، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاَسَرْتَ مِنْهُنَّ حَتَّى تَرْضِعَ لَهُ أُخْرَى﴾.

ﷺ وقد تحقق التعاسر في طلبها أكثر من أجرة المثل.

ﷺ وعند الحنابلة إذا طلبت الأم إرضاع وليدها بأجر المثل فهي أحق به سواء كانت الزوجية قائمة، أو منتهية، وسواء وجد الأب مرضعة متبرعة أم لم يجد لقوله تعالى:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾،

ولقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾.

ﷺ ولأن في رضاع غيرها تفويتاً لحق الأم في الحضانة وإضراراً بالولد.

ﷺ أما إن طلبت الأم أكثر من أجر مثلها، وجد الأب من ترضعه بأجر مثلها، أو متبرعة جاز انتزاعه منها، لأنها أسقطت حقها باشتطاطها وطلبها ما ليس لها، فدخلت في عموم قوله تعالى:

﴿فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى﴾.

ﷺ وإن لم يجد مرضعة إلا بمثل تلك الأجرة، فالأم أحق، لأنها تساوتا في الأجر فكانت الأم أحق.

على من تجب أجرة الإرضاع؟

ﷺ تجب أجرة رضاع الصغير - كما هو مقرر عند الفقهاء في ماله إن كان له مال، إذ الأصل أن نفقة الإنسان في ماله صغيراً كان أو كبيراً، والرضاعة نوع من النفقة، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، وهو الأب في الغالب، لقوله تعالى مخاطباً الأزواج (الآباء) (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن).

ﷺ وتستحق هذه الأجرة متى كانت الرضاعة في المدة التي حددها الشرع، وهي سنتان عقب الولادة، لقوله

تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾. فإذا استمرت الأم في إرضاع الصغير بعد تمام

الحولين، فلا حق لها في المطالبة بأجرة الرضاع.

أ- تعريف الحضانة :

﴿الحضانة﴾ بفتح الحاء وكسرها مصدر حضن الصبي، أي رباه.

﴿وشرعاً﴾ القيام على تربية الطفل ورعاية شئونه وتدبير أموره من مأكّل وملبس ونحوهما.

ب- حكمه مشروعية الحضانة:

﴿شرعت الحضانة محافظة على الولد حيث إنه في حاجة إلى من يقوم بشئونه ويسهر على تربيته لعجزه عن القيام بما يحتاج إليه في المرحلة الأولى بعد الولادة.

﴿وهي مظهر من مظاهر عناية التشريع الإسلامي بالطفولة، بحيث يكفل للطفل التربية الجسمية والصحية والخلقية على الوجه الأكمل السليم، فالإنسان في طفولته في حاجة ماسة إلى من يعتني بأمره، ويقوم بشئونه حفظاً وتربية، وبكل ما يلزمه في حياته ومعاشه ورعاية مصالحه .

ج- صاحب الحق في الحضانة:

﴿اختلف الفقهاء فيمن له الحق في الحضانة على ثلاثة أقوال:

﴿القول الأول﴾ أن الحضانة حق للأم (الحاضنة) فإذا امتنعت عنها فلا تجبر عليها، لاحتمال عجزها وعدم قدرتها على تحمل أعبائها، إذ لكمال شفتقتها لا تمتنع عنها إلا لعذر قهري.

﴿القول الثاني﴾ الحضانة حق للصغير، فتجبر الحاضنة عليها حفظاً للصغير من الهلاك.

﴿القول الثالث﴾ الحضانة حق للحاضنة والصغير، فليست حقاً خالصاً لواحد منهما، وإن كان حق الصغير هو الغالب لشدة احتياجه إليها، وهذا هو الراجح.

د- أحق الناس بالحضانة:

﴿تثبت حضانة الصغير للأقارب من الرجال والنساء على ما هو أنفع للمحزون وأصلح له، إلا أن النساء بها أليق، لأنهن أشفق وأهدى إلى التربي وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال.

﴿وأولى النساء بحضانة الصغير أمه، لأنها أرفق بوليدها وأصبر على تحمل المشاق في سبيل حضانتها من غيرها، وهذا بلا خلاف بين الفقهاء.

﴿ويستدل على ذلك بما روى أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله ﷺ: "أنت أحق به ما لم تنكحي".

﴿فإذا كانت الأم غير موجودة، أو حال بينها وبين الحضانة مانع، انتقلت إلى من يليها من النساء، وإلا فالرجال وفق ترتيب معين.

هـ- ترتيب أصحاب الحق في الحضانة في القانون المصري:

رتبت المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥:

- ١- يثبت الحق في الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يرى بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: أ- الأم، ب- أم الأم وإن علّت، ج- أم الأب وإن علّت، هـ - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب، و- بنت الأخت الشقيقة، ز- بنت الأخت لأم، ح- الأخوات بالترتيب المقدم في الأخوات، ط- بنت الأخت لأب، ي - بنات الأخ بالترتيب المقدم في الأخوات، ك- العمات بالترتيب المذكور، ل - خالات الأم بالترتيب المذكور، م - خالات الأب بالترتيب المذكور، ن - عمات الأم بالترتيب المذكور، س - عمات الأب بالترتيب المذكور.

﴿إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أولم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة. فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ثم العمل أم ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.

وهي شروط لابد منها في الحاضن، سواء كان من الرجال أو من النساء:

١. **البلوغ والعقل** ← فلا تثبت الحضانة للصغير وغير العاقل، لأن كلا منهما عاجز عن القيام بشئون نفسه، فكيف يقوم بشئون غيره، ففاقد الشيء لا يعطيه.
٢. **القدرة على تربية الصغير والقيام بشئونه** ← فالعاجز من ذلك لمرض أو كبر سن لا يكون أهلاً للحضانة، لفوات المقصود منها، ويدخل في ذلك من يقضون وقتاً طويلاً خارج المنزل، بحيث يخل ذلك إخلالاً جسيماً بواجبات الحضانة.
٣. **السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة** ← حرصاً على سلامة المحضون، حتى لا يتعدى المرض إليه، متى تثبت ذلك بشهادة ذوي الخبرة من الأطباء.
٤. **الأمانة، بأن يكون الحاضن مأموناً على الصغير في كل شئونه ويحافظ** ← عليه ويصونه مما يضر بصحته أو سلوكه أو يؤثر في نفسيته أو دينه فلا تثبت الحضانة لمن كان غير أمين على تربية الصغير وتقويم أخلاقه. فمن كانت سيئة السيرة بحيث لا تؤمن على أخلاق المحضون، فلا تكون أهلاً للحضانة، إذ أن الصغير يقلد من يلازمه وينسج على منواله، ولا يعني هذا أن الفسق مسقط للحضانة مطلقاً فغير المتدينة أهل في الجملة للحضانة، إلا إذا أدى فسقها إلى الإضرار بمصلحة الطفل فينزع منها حينئذ.

ثانياً: الشروط الخاصة بحضانة النساء:

بالإضافة إلى الشروط السابقة يشترط في حضانة النساء ما يلي:

- ١- **أن تكون المرأة من محارم الصغير من جهة النسب** كالأم والخالة والجدة، فلا تثبت الحضانة للقريبات من الرضاع كالأم المرضعة والأخت من الرضاع.
- ٢- **ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم له**، فإن تزوجت بأجنبي من الصغير، أو بغير ذي رحم محرم منه، سقط حقها في الحضانة، لقوله عليه السلام في الحديث السابق للمرأة "أنت أحق به ما لم تنكحي" وهو صريح في سقوط حقها في الحضانة بزواجها.
- ٣- **ألا تقيم الحاضنة بالصغير في بيت من يبغيضه**، لما يسببه ذلك من الأذى النفسي للصغير، وقد ينعكس على حياته في المستقبل.

ولكن هل يشترط اتحاد الدين بين الحاضنة والمحضون؟

🕌 لما كان مبعث الحضانة الشفقة والحنان، وهما لا يختلفان بحسب ديانة الأم، لأن هذه المشاعر موجودة لدى كل أم بدافع غريزة الأمومة، فذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى عدم اشتراط اتحاد الدين بين الحاضنة والمحضون فالأم اليهودية أو النصرانية أهل لتولي حضانة صغيرها المسلم.

🕌 وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة فاشتراطوا إسلام الحاضنة، إذ لا ولاية للكافر على المسلم، والحاضنة نوع من الولاية، ولأنه يخشى على الطفل أن يفتن في دينه، لتأثيره بأمه خاصة في هذه السن المبكرة.

بالإضافة للشروط العامة في الحضانة يشترط في حضانة الرجال ما يلي:

- ١- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون **إن كان أنثى** ← وعليه فلا يصح ابن العم أن يكون حاضناً لبنت عمه، دفعاً للفتنة، إلا إذا لم يجد القاضي عصبه غيره، متى كان أميناً عليها ولا يخشى عليها الفتنة من بقائها معه.
- ٢- اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون - **ذكراً كان أم أنثى** ← لأن الحضانة من جنس الولاية على النفس، وهي لا تثبت مع اختلاف الدين.

ي- أجر الحضانة:

- 🕌 **إذا كانت الحاضنة غير الأم** ← فلها أجر الحضانة في مقابل الخدمات التي تؤديها وتقوم بها نحو المحضون، ما لم تكن متبرعة، فيسقط حقها في الأجر.
- 🕌 **إذا كانت الحاضنة هي الأم** ← فإن كانت تستحق نفقتها على زوجها، بأن كانت علاقة الزوجية قائمة، أو كانت في فترة العدة من طلاق موجب لها النفقة، فلا أجر لها من حضانتها، لشبه أجر الحضانة بالنفقة.
- 🕌 **إذا كانت لا تستحق نفقة لانتهاء عدتها** ← أو كانت معتدة من وفاة مثلاً، فإنه تستحق أجراً على حضانتها، لأنه تقوم بعمل لحساب الصغير أو وليه تستحق عليه أجراً.
- 🕌 وتجب أجره الحضانة في مال الصغير إن كان له مال، وإلا فمن مال من تلزمه نفقته.

متى تبدأ الحضانة ومتى تنتهي؟

- 🕌 لا خلاف بين الفقهاء في أن الحضانة تبدأ بالولادة، وتنتهي باستغناء الصغير عنها، ولكن ما هو الحد الذي يستغني فيه الصغير عن الحضانة

🕌 خلاف بين الفقهاء في هذا الصدد أوجزه على النحو التالي:

- 🕌 **ذهب الحنفية** ← إلى انتهاء حضانة الذكر ببلوغه سن السابعة، أما الأنثى فتظل في حضانة أمها حتى البلوغ.
- 🕌 **عند المالكية** ← تستمر الحضانة في حق الذكر إلى البلوغ، وفي حق الأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.
- 🕌 **عند الشافعية** ← تستمر حضانة الصغير حتى يبلغ سن التمييز (سبع سنين) ثم يخير بين أبويه الصالحين للحضانة، والأنثى في ذلك كالذكر.
- 🕌 **عند الحنابلة** ← يخير الذكر عند بلوغه سبع سنين بين أبويه، أما الأنثى فالأب أحق بها عند بلوغها هذه السن فتدفع إليه.

موقف القانون :

- 🕌 والذي عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية المصري هو أن حق الحضانة ينتهي ببلوغ الذكر سن العاشرة وبلوغ الأنثى سن الثانية عشرة، ويجوز للقاضي مد هذه السن لمصلحة المحضون إلى أن يبلغ خمسة عشر عاماً للذكر أو تتزوج الأنثى.

بنك الأسئلة

س ١ : ناقش الخلع بالتفصيل ؟

س ٢ : ما حكم الطلاق بلفظ واحد ؟

س ٣ : وضح الفرق بين الطلاق والفسخ ؟

س ٤ : تكلم عن اركان وشروط الطلاق ؟

س ٥ : ما هي انواع العدة وأحكامها ؟

س ٦ : ما الفرق بين التفويض والتوكيل في الطلاق ؟

س ٧ : ما هي الحكمة من مشروعية الطلاق ثم بين حكمته ؟

س ٨ : تقرر المحكمة الحضانة للأب أو الأم وضح الشروط التي يجب توافرها لكي تحكم المحكمة للأب أو الأم بالحضانة ؟

2026

بين مدي صحة او خطأ العبارات الاتية :

العلامة	السؤال	م
	الفسخ هو انتهاء العلاقة الزوجية في الحال بسبب خلل قارن العقد او طراً عليه	١-
	الخلل الطارئ لا يؤثر علي العقد وبالتالي لا يستوجب فسخ عقد الزواج	٢-
	الفرقة بالفسخ تستحق منه الزوجة مهرها كاملاً وجميع حقوقها	٣-
	يكون الطلاق مندوفاً اذا كانت الزوجة تفرط في حقوق الله	٤-
	يقع طلاق المجنون الذي يفقد احياناً ويغيب عقله احياناً اخرى	٥-
	الهازل هو من يتلفظ بالقول دون ان يقصد الاثر المترتب عليه	٦-
	الطلاق الكناي هو الذي يكون بلفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره	٧-
	يقع الطلاق المضاف اذا كان الزوج غير اهل لايقاع الطلاق وقت الصيغة	٨-
	الطلاق البائن هو الذي لا يملك الزوج ان يعيد مطلقته اليه الا بعقد ومهر جديدين ويشترط موافقتها	٩-
	في الطلاق الرجعي الاصل فيه ان تترك الزوجة بيت الزوجية	١٠-
	العيوب الجنسية والتناسلية تقرر حقاً للزوجة في تطبيق نفسها قضائياً	١١-
	اذا حبس الزوج سنة كاملة يجوز للزوجة طلب الطلاق للحبس	١٢-
	يقتصر طلب التطليق علي الزوجة دون الزوج	١٣-
	للزوج ان يراجع زوجته في التطليق لعدم الانفاق	١٤-
	للزوجة الجديدة التي لم تعلم ان زوجها متزوج بسواها ان تطلب التطليق	١٥-
	لا يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه	١٦-

اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس:

م	السؤال
١-	الفسخ هو انتهاء العلاقة الزوجية بسبب اختلاف..... أ- ركن من اركانه ب- شرط من شروطه ج- جميع ما سبق
٢-	اذا تمت الفرقة بين الزوجين بالطلاق فان كان ذلك قبل الدخول والخلو الصحيحة فيجب للزوجة. أ- المهر كاملاً ب- ربع المهر ج- نصف المهر
٣-	جعل الشرع الطلاق بيد..... أ- الزوجة ب- الزوج ج- القاضي
٤-	يكون الطلاق.... كمن يطلق زوجته في مرض موته طلاقاً بائناً فراراً من الميراث أ- حراماً ب- مباحاً ج- متداولاً
٥-	طلاق المجنون..... أ- يقع ب- لا يقع ج- غير ذلك
٦-	 طلاق الهازل أ- غير ذلك ب- لا يقع ج- غير ذلك
٧-	الطلاق..... هو الذي يكون بلفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره أ- الطلاق الصريح ب- الطلاق الشفوي ج- الطلاق الكنائي
٨-	الطلاق..... هو ما افادت صيغته وقوعه في الحال أ- المضاف ب- المنجز ج- المعلق علي شرط
٩-	الطلاق..... هو ان يطلق زوجته المدخول بها في طهر لم يقربها فيه أ- السني ب- البيعي ج- البائن
١٠-	في الطلاق..... الاصل ان تترك الزوجة بيت الزوجية أ- الرجعي ب- البائن ج- الفاسخ
١١-	الطلاق.... لا يكون الا في التطليقة الثالثة أ- البائن بينونة كبرى ب- البائن بينونة صغرى ج- الرجعي
١٢-	يملك الزوج الرجوع عن..... بعد صدوره أ- التفويض ب- التوكيل ج- الطلاق
١٣-	التفريق بسبب الغيبة والحبس يقع طلاقاً أ- رجعياً ب- بائناً ج- مضافاً
١٤-	للزوج ان يراجع زوجته اثناء فترة العدة في تطليق القاضي أ- لعدم الانفاق ب- للحبس ج- للضرر
١٥-	التطليق للضرر واساءة العشرة يقع أ- رجعياً ب- بائناً ج- مضافاً
١٦-	الحق في طلب الفرقة بسبب العيب يكون أ- للزوجة ب- للزوج ج- لكل من الزوج والزوجة